

Miljö- och Byggnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 13:30 – 16.00 (paus 14.21 tom 14.33)

Paragrafer §§ 62-94

Beslutande ledamöter Johan Gröhn (C), Ordförande
Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande
Maria Fryckman (S)
Per Nilsson (MP)
Christer Bergdahl (SJVP), 2:e vice ordförande
Helena Nordvall (M)
Göran Åström (SD)
Peter Öqvist (BA)

Tjänstgörande ersättare Allan Nyström (L)

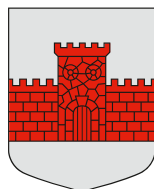
Närvarande ersättare Håkan Berg (S)
Ingemar Karlsson (BA)
Elve Öhrvall (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Leif Ekervhén (S)

Övriga närvarande Revisorerna; Lars Wiklund, chef miljö- och byggenheten; Malin Svensson och Johanna Jönsson/miljöinspektörer; Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av
Johan Gröhn (C), ordförande

Maria Fryckman (S), justerare

Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 62	Dagordning fastställs	4
§ 63	Information.....	5
§ 64	Kontorsrapport november	6
§ 65	Sammanträdesplan 2023 för miljö- och byggnämnden	8
§ 66	Förordnande av dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden	10
§ 67	HERKULES 2. Streetfood i Boden AB (Bastard Burgers) - Påföljd enligt alkohollagen pga att serveringsansvarig person saknades vid tillsyn 11	
§ 68	BODEN 48:14. First Camp Sverige AB. Påföljd enligt alkohollagen, pga att serveringsansvarig person saknades vid tillsyn	13
§ 69	CEDERN 17, Le Croissant. Påföljd enligt alkohollagen pga att serveringsansvarig person saknades vid tillsyn.....	15
§ 70	XXX. Beslut att avskriva klagomål gällande grishållning inom strandskyddsområde.....	17
§ 71	BODEN 56:52 - Nybyggnad av flerbostadshus	18
§ 72	Revidering av plan- och bygglovstaxa.....	20
§ 73	Timtaxa (timavgift) vid tillämpning av taxor inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden för miljötillsyn samt för livsmedelskontroll.....	22
§ 74	Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område.....	26
§ 75	Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter	28
§ 76	Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område	29
§ 77	Taxa livsmedelslagstiftningen	31
§ 78	Taxa för provning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen 33	
§ 79	Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande varor, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 35	
§ 80	HARADS 3:34. Nedlagd deponi Harads - föreläggande om utredning av föroreningsspridning Harads f.d. deponi	37
§ 81	GUNNARSBYN 8:93. Nedlagd deponi Gunnarsbyn - föreläggande om utredning av föroreningsspridning Gunnarsbyn f.d. deponi	40
§ 82	LASSBYN 21:1. Nedlagd deponi Lassbyn - föreläggande om utredning av föroreningsspridning Lassbyn f.d. deponi	43
§ 83	SÖRBYN 4:49. Nedlagd deponi Sörbyn - föreläggande om utredning av föroreningsspridning Sörbyn f.d. deponi	46
§ 84	BRÄNNBERG 1:98. Nedlagd deponi Norra Bredåker - föreläggande om utredning av föroreningsspridning	49



Miljö- och Byggnämnden

§ 85	BRÄNNBERG 1:109. Nedlagd deponi Brännberg - föreläggande om utredning av föroreningsspridning	52
§ 86	SANDTRÄSK 1:71. Nedlagd deponi Sandträsk - föreläggande om utredning av föroreningsspridning	55
§ 87	BREDÅKER 11:10. Södra Bredåker avloppsanläggning. Beslut med försiktighetsmått.....	58
§ 88	SÖRBYN 4:19. Sörbyn avloppsreningsverk. Beslut med försiktighetsmått.....	64
§ 89	URFJÄLLET 1:4. Skogså avloppsreningsverk. Beslut med försiktighetsmått.....	70
§ 90	SANDTRÄSK 1:71. Sandträsk avloppsreningsverk. Beslut med försiktighetsmått.....	76
§ 91	MISSJÖTRÄSK 1:4. Lakaträsk avloppsreningsverk. Beslut med försiktighetsmått.....	82
§ 92	Meddelanden och delgivningar	88
§ 93	Delegerade och anmälda beslut.....	90
§ 94	Övriga frågor	91



Miljö- och Byggnämnden

§ 62 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisad dagordning godkänns.



Miljö- och Byggnämnden

§ 63 Information

Revisorerna

Grishållning – Johanna Jönsson

Deponiärenden – Malin Svensson

Taxor – Lars Wiklund

Nybyggnation Boden 56:52 – Lars Wiklund



Miljö- och Byggnämnden

§ 64 Kontorsrapport november

MB 2022-220

Miljö- och Byggnämndens beslut

Kontorsrapport läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggenheten upprättar inför varje nämnd en kontorsrapport. Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom nämndens ansvarsområden.

Personal/organisation

Rapporten omfattar perioden september till oktober. Enheten har varit fullt bemannad förutom en i personalen som är föräldraledig. Fokus har legat på att göra insatser på verksamheter där tillsynen kräver barmark.

Kommunkansliet har implementerat det nya ärendehanteringssystem (Ciceron). Detta innebär att miljö och byggnämndens ärenden som ska beslutas i nämnden måste handläggas i detta system. Arbete pågår med att utbilda personal samt anpassa mallar och dokument för det nya systemet. Förändringen innebär merarbete för såväl handläggare som administratörer.

Svenskt näringsliv har presenterat rankingen av det lokala företagsklimatet 2022. Kommunen hamnade på plats 1 i länet samt på plats 44 i landet. Inom området "kommunens service och bemötande" där myndighetsutövningen betygsatts hamnade vi på plats 4 i landet vilket är ett fantastiskt bra resultat. Placeringen innebar en förbättring med 16 placeringar jämfört med föregående mätning.

Ett omfattande arbete har skett med att se över miljö- och byggnämndens taxor och avgifter. Nya taxor kommer att tas av nämnden för att gälla från årsskiftet 2023.

Kontoret har varit i Storklinten två halvdagar för verksamhetsplanering. Förutom planeringsarbete genomfördes ett flertal gruppaktiviteter med teambuilding tema.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har arbete påbörjats med att implementera den nya strategiska planen i kommande verksamhetsplan.

Ekonomi

Miljö- och byggnämndens prognos vid delårsbokslutet visade ett överskott på 2,4 mkr. Detta beror på att tjänstetillsättningar och föräldraledigheter inte



Miljö- och Byggnämnden

tillsätts fullt ut, ökade bygglovsintäkter samt att tillskottet i tilläggsbudgeten på 700 tkr inte kommer att nyttjas.

Inga händelser har inträffat som föranleder någon förändring av prognosen.

Uppföljning av tillsynsplaner

Miljö- och byggkontorets bedömning är att tillsynsplanerna kommer att uppfyllas. Vissa omprioriteringar har gjorts, detta bland annat för att frigöra resurser för livsmedelstillsynen. Syftet är att omhänderta tillsynsskulden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-13

Kontorsrapport november

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten

**Miljö- och Byggnämnden****§ 65 Sammanträdesplan 2023 för miljö- och byggnämnden**

MB 2022-1379

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2023 enligt beredningens förslag.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträdena hålls på tisdagar kl. 13.30 vid kommunstyrelsensalen.

Tisdagar kl 13.30 (Ks-salen)	Fasta ärenden
2023-02-07 (heldag, med start kl 8.30)	* Utbildning på förmiddagen * Verksamhetsberättelse 2022 * Uppföljning av tillsynsplaner 2022 * Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2023 * Behovsutredning och plan för livsmedelskontroll 2023 * Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2023
2023-03-07	* Ev utbildning inom ett eller flera områden inom nämndens område
2023-04-25	* Budgetförutsättningar 2024-2026 * Kontrollplan badvattenkvaliteten 2023
2023-06-13 (heldag med start kl 8.30)	* Studiebesök på förmiddagen * Miljöstipendium 2023 * Delårsredovisning; Tillsyn miljöbalken och livsmedelskontrollen april
2023-09-05	* Delårsredovisning; Tillsyn miljöbalken och livsmedelskontrollen aug * Verksamhetsberättelse/delårsrapport per augusti * Kvalitetsuppföljning till KF: Nedskräpningsärenden uttjänata fordon
2023-10-31	* Verksamhetsplan 2024-2026 * Ev. justering av taxor * Sammanträdesplan 2024
2023-12-05	* Överläggningar med kommunens revisorer



Miljö- och Byggnämnden

	* Indexreglering timavgift miljö och livsmedel
--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-13

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten
Kommunledningsförvaltningen



Miljö- och Byggnämnden

§ 66 Förrordnande av dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden

MB 2022-1484

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden förordnar Ulf Johansson som nytt dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden.

Beskrivning av ärendet

Enligt dataskyddsförordningen är alla myndigheter skyldiga att utnämna ett dataskyddsombud. Varje nämnd inom kommunen är ansvarig för sin behandling av personuppgifter och måste utse ett dataskyddsombud.

Kommunen har inrättat en ny funktion som dataskyddsombud för samtliga kommunens nämnder. Anställningen av dataskyddsombudet är nu klar och innebär att Ulf Johansson har tillträtt tjänsten som dataskyddsombud den 1 september 2022. Miljö- och byggnämnden föreslår att nämnden fattar beslut om att förordna det nya dataskyddsombudet Ulf Johansson.

Beslutet innebär att Ulf Johansson ersätter Daniel Bergh i funktionen som dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-03

Beslutet skickas till

Integritetsskyddsmyndigheten
Dataskyddsombud i Bodens kommun



Miljö- och Byggnämnden

**§ 67 HERKULES 2. Streetfood i Boden AB (Bastard Burgers)
- Påföljd enligt alkohollagen pga att serveringsansvarig
person saknades vid tillsyn**

MB 2022-1199

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) Streetfood i Boden AB, 559134-7256, (Bastard Burgers) en erinran, eftersom serveringsansvarig person saknades vid tillsyn enligt alkohollagen, på fastigheten Herkules 2.

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Den 22 juli 2022 klockan 18:00 gjordes en oanmäld yttre tillsyn enligt alkohollagen på Bastard Burgers. Vid tillfället för tillsynen saknades serveringsansvarig person på plats. Den personal som arbetade kom från restaurangen i Luleå, alla i personalen i Boden var sjuka. Ingen i personalen var anmäld till kommunen som serveringsansvarig.

Skäl för beslut

Lagrum

Bestämmelserna om serveringsansvarig person och påföljder till innehavare av serveringstillstånd finns i 8 kap 18§ och i 9 kap 17§ Alkohollagen (2010:1622).

Enligt 8 kap 18 § Alkohollagen skall tillståndshavare eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över servering och vara närvarande under hela serveringstiden.

Innebörden av bestämmelsen om serveringsansvar är att alkoholservering får överhuvudtaget inte ske om inte tillståndshavaren eller av denna utsedd och till kommunen anmäld serveringsansvarig person finns närvarande på serveringsstället (prop. 1994/95:89 s72).



Miljö- och Byggnämnden

Enligt 9 kap 17§ får en kommun meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelse en varning om denne inte:

1. Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller
2. Följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt denna lag eller för de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Yttranden

Kommunicering är gjord med verksamheten den 8 augusti 2022. Inget svar på kommunikeringen har inkommit.

Bedömning

Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. I alkohollagen ställs höga krav vid servering av alkoholdrycker. Bolaget har brustit i sina åtaganden genom att vid tillfället för tillsyn sakna serveringsansvarig person på plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-04

Inspektionsrapport

Kommunicering

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto):

Streetfood i Boden AB

För kännedom:

Länsstyrelsen



Miljö- och Byggnämnden

§ 68 BODEN 48:14. First Camp Sverige AB. Påföljd enligt alkohollagen, pga att serveringsansvarig person saknades vid tillsyn

MB 2022-1193

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) First Camp Sverige AB, 556618-9873, en erinran, eftersom serveringsansvarig person saknades vid tillsyn enligt alkohollagen.

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Den 22 juli 2022 klockan 17:00 gjordes en oanmäld yttre tillsyn enligt alkohollagen på First Camp. Vid tillfället för tillsynen saknades serveringsansvarig person på plats. Ingen i personalen var anmäld till kommunen som serveringsansvarig.

Skäl för beslut

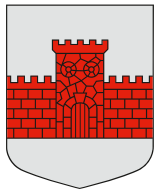
Lagrum

Bestämmelserna om serveringsansvarig person och påföljder till innehavare av serveringsställen finns i 8 kap 18§ och i 9 kap 17§ Alkohollagen (2010:1622). Enligt 8 kap 18§ Alkohollagen skall tillståndshavare eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över servering och vara närvarande under hela serveringstiden.

Innebörden av bestämmelsen om serveringsansvar är att alkoholservering får överhuvudtaget inte ske om inte tillståndshavaren eller av denne utsedd och till kommunen anmäld serveringsansvarig person finns närvarande på serveringsstället (prop. 1994/95:89 s.72)

Enligt 9 kap 17§ får en kommun meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarigare fall eller vid upprepade överträdelser en varning om denne inte

1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller



Miljö- och Byggnämnden

2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Yttranden

Inspektionsrapporten har kommunicerats med First Camp Sverige AB den 8 augusti 2022. Något svar på kommunikeringen har inte inkommit.

Bedömning

Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. I alkohollagen ställs höga krav vid servering av alkoholdrycker. Bolaget har brustit i sina åtaganden genom att vid tillfället för tillsyn sakna serveringsansvarig person på plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-04

Inspektionsrapport

Kommunicering

Beslutet skickas till

För genomförande

First Camp Sverige AB operations@firstcamp.se (med delgivningskvitto)

För kännedom

Länsstyrelsen



Miljö- och Byggnämnden

**§ 69 CEDERN 17, Le Croissant. Påföljd enligt alkohollagen
pga att serveringsansvarig person saknades vid tillsyn
MB 2022-1244**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) , LC Restaurang AB, 556516-0735, Gamla Värmdövägen 4, 13137 NACKA en erinran, eftersom serveringsansvarig person saknades vid tillsyn enligt alkohollagen på Le Croissant på fastigheten Cedern 17.

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Den 22 juli 2022 klockan 16:45, gjordes en oanmäld yttre tillsyn enligt alkohollagen på Le Croissant. Vid tillfället för tillsynen saknades serveringsansvarig person på plats.

Skäl för beslut

Lagrum

Bestämmelserna om serveringsansvarig person och påföljder till innehavare av serveringstillstånd finns i 8 kap 18 § och i 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622).

Enligt 8 kap 18 § Alkohollagen skall tillståndshavare eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

Innebörden av bestämmelsen om serveringsansvar är att alkoholservering får överhuvudtaget inte ske om inte tillståndshavaren eller av denna utsedd och till kommunen anmäld serveringsansvarig person finns närvarande på serveringsstället (prop. 1994/95:89 s.72).

Enligt 9 kap 17 § får en kommun meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarigare fall eller vid upprepade överträdelse en varning om denne inte:

1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller



Miljö- och Byggnämnden

2. följer de bestämmelser som gäller för serveringen enligt denna lag eller för de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Yttranden

Inspektionsrapporten har kommunicerats med Le Croissant. Något svar på kommunikeringen har inte inkommit.

Bedömning

Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarfull uppgift. I alkohollagen ställs högar krav vid servering av alkoholdrycker. Bolaget har brustit i sina åtaganden genom att vid tillfället för tillsyn sakna serveringsansvarig person på plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-04

Inspektionsrapport

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto)

LC Restaurang AB

För kännedom

Länsstyrelsen



Miljö- och Byggnämnden

**§ 70 XXX. Beslut att avskriva klagomål gällande grishållning
inom strandskyddsområde**
MB 2019-1445

Sekretess



Miljö- och Byggnämnden

§ 71 BODEN 56:52 - Nybyggnad av flerbostadshus

MB 2022-1628

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ordföranden i Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att fatta beslut i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Boden 56:52 inom Bodens kommun. Åtgärden avser nybyggnad av flerbostadshus i fem våningar med totalt 48 lägenheter.

Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P2018/11 laga kraft vunnen den 17 oktober 2017. Planbestämmelse B, C, D, S, = Bostäder, centrum, vård, skola. Tillåten byggnadshöjd är 16 meter. Tillåten byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean.

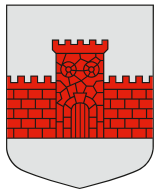
Ansökan om lov följer gällande detaljplan.

Aktuell byggnaden var avsedd att uppföras i Finland, projektet hade även påbörjats. Med anledning av detta är byggnaden projekterad utifrån finsk lagstiftning vilket innebär att svenska tillgänglighetskrav inte till fullo uppfylls. Skillnaden mellan tillgänglighetskraven i länderna är förhållandevis liten.

Exempel på skillnader är: Avstånd mellan inredning i badrum, stånglängd på klädhylla, avstånd mellan vägg och köksskåp, bredd på sovrum, avstånd mellan dörr och innerhörn på vägg. Skillnaderna rör sig i intervallet 3-8 cm. Byggnaden avses att uppföras i fem våningar. Boverkets byggregler anger att hiss som betjänar plan över våning 4 ska möjliggöra bårtransport i liggande läge. Föreslagen hiss uppfyller inte kraven för våning 5. Räddningstjänst och ambulanspersonal har hörts i ärendet. Inga erinringar har inkommit gällande avvikelser.

Om behov av bostadsanpassning uppstår på grund av att avsteg från BBR krav gjorts förbinder sig fastighetsägaren att åtgärda dessa utan att kommunen belastas.

Miljö- och bygghuset bedömer att föreslagen åtgärd endast i ringa omfattning påverkar tillgängligheten varmed avstegen kan godtas. Ärendet kommer inte att hinna beredas klart till nämndens sammanträde.



Miljö- och Byggnämnden

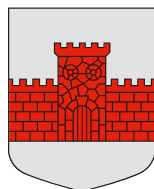
Med anledning av detta föreslås att nämnden uppdrar till ordförande att fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-19

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 72 Revidering av plan- och bygglovstaxa

MB 2022-1545

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till justering av plan- och byggtaxa enligt nedan:
 - Tabell 8, Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.

	Planfaktor PLF	PLF	PLF
	Nybyggnad	Tillbyggnad	Ändring
Områdesbestämmelser	18	12	5
Detaljplan	35	24	10
Justeringsfaktor	1,0	1,0	1,0

2. Ändring av taxan gäller från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet

Den nuvarande plan- och bygglovstaxan beslutades i kommunfullmäktige 2011-04-11 § 27. Taxan har därefter justerats/reviderats i olika omgångar. Detta med syfte att avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten i respektive ärende.

Justering och förtydligande vad avser avgift för detaljplaner

Befintlig taxa reglerar hur kostnaderna för kommunens detaljplanering ska regleras. Planavgift tas ut för att täcka kommunens kostnader för planläggning.

Planavgiften ska betalas av den som har nytta av planen, så som en fastighetsägare, en byggherre eller intern part inom kommunen. Som framgår av befintlig taxa är avsikten att detta, för nya detaljplaner, i första hand ska regleras genom separata planavtal med extern part eller internt inom kommunen.

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand baseras på de fasta priserna enligt fastställd taxa. Alternativt kan, om planen innebär andra nyttor än byggrätt, fastställd timtaxa nyttjas.



Miljö- och Byggnämnden

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked. Detta avser detaljplaner som antagits med stöd av PBL.

Planavgift för detaljplaner antagna enligt PBL har tidigare reviderats så att ingen avgift tas ut gällande om- och tillbyggnader eller komplementbyggnader gällande en- och tvåbostadshus.

Inom fyrkantstområdet samverkar kommunerna för en likvärdig myndighetsbedömning. Samverkan gäller såväl för prövning av ärenden samt för tillämpning av taxor och avgifter. Nedan redovisas förslag till ny plantaxa. Förslaget innebär att kommunen tillämpar samma taxa som Luleå kommun.

Planavgiften för detaljplaner och områdesbestämmelser beräknas enligt följande. Avgift = mPBB x OF x PLF x Np

Np = Justeringsfaktor

PLF = Planfaktor

OF = Objektsfaktor

mPBB = milliprisbasbelopp

	Planfaktor PLF	PLF	PLF
	Nybyggnad	Tillbyggnad	Ändring
Områdesbestämmelser	18	12	5
Detaljplan	35	24	10
Justeringsfaktor	1,0	1,0	1,0

Ändring av taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-11

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 73 Timtaxa (timavgift) vid tillämpning av taxor inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden för miljötillsyn samt för livsmedelskontroll

MB 2022-1395

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa timavgiften vid tillämpningen av taxor för miljö- och byggnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inklusive strålskydd och animala biprodukter samt för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt för försäljningstillsyn i detaljhandeln av varor som folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel, från och med den 1 januari 2023 ska vara 1112 kronor per timme.
2. Kommunfullmäktige föreslås fastställa timavgiften vid tillämpningen av taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, från och med den 1 januari 2023 ska vara 1326 kronor per timme.
3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
4. Beslut 2014-12-15 § 132 om timavgift vid tillämpning av taxor upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5§ kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse:

” Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”.

De avgifter som kommunen tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.

Bedömning

Ny beräkning av handläggningskostnad per timme för tillämpning av taxor inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden för miljötillsyn och livsmedelskontroll ligger till grund för förslaget till justering av timavgift.



Miljö- och Byggnämnden

Dagens handläggningskostnad (timavgift) grundar sig på den senaste beräkningen som utfördes 2014 utifrån 2013 års kostnadsläge. Timavgiften har därefter reglerats med index på i genomsnitt 2,5 procent per år.

Med anledning av att stora förändringar i närtid har skett inom den kommunala förvaltningen, dels en genomförd omorganisation, dels har personalstyrkan inom nämndens verksamhetsområde förändrats under tid, så finns starka skäl för att genomföra en ny kostnadsberäkning som grundar sig på ett mer aktuellt kostnadsläge, i detta fall utifrån 2021 års kostnader.

Timavgiften för miljötillsynen föreslås justeras från 1032 kr/tim. till 1112 kr/tim. vilket innebär en höjning med 7,8 procent.

Timavgiften för livsmedelskontrollen föreslås justeras från 1255 kr/tim. till 1326 kr/tim. vilket innebär en höjning med 5,7 procent.

Den nya timavgiften ska börja tillämpas den 1 januari 2023.

Som grund för beräkning av timavgiften har använts SKR:s senaste underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende dels miljöbalken (version 1.0, 2015-04-13), dels livsmedelskontroll (version 2.0, 2021-09-06). Därigenom har timavgiften justerats utifrån det aktuella kostnadsläget för kommunen.

Anledningen till att timavgifterna för miljötillsyn och livsmedelskontroll skiljer sig åt beror på respektive lagstiftning, d.v.s. på vilka kostnader som tillåts inkluderas i timavgiften. Den största skillnaden är att för livsmedelskontrollen ingår kostnaden för inspektörernas restid i timavgiften.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 132 om timavgift vid tillämpning av taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedels- och foderlagstiftningen, tobakslagen, strålskyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Avgiftssystemet

Avgiftssystemet innehåller två delar; först ska en specifik timavgift fastställas i en taxa som kommunfullmäktige beslutar.

Timavgiften ligger sedan till grund för uträkning av dels den årliga kontroll- eller tillsynsavgiften, dels avgift för provnings- och anmälningsärenden enligt vad som framgår av respektive taxa.

Taxor

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Taxor för provning och tillsyn enligt



Miljö- och Byggnämnden

miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns fastställda.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för frågor enligt alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. En taxa för provning och tillsyn enligt alkohollagen finns fastställd. En samlad taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av varor som folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel finns fastställd.

Miljö- och byggnämnden är den behöriga myndigheten i Bodens kommun för frågor inom livsmedelslagstiftningens område. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område finns fastställd.

Beräkning av handläggningskostnad per timme (timavgift)

Beräkningen syftar på att ta reda på vilka kostnader kommunen i genomsnitt har per timme för den handläggning som utförs inom ett myndighetsområde. Det är den del som utgörs av myndighetsutövning som ska räknas in i underlaget för beräkning av handläggningskostnaden per timme.

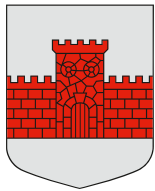
Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av summan av tre olika delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning.

All tid som ägnas åt myndighetsarbete ska till största delen bekostas av verksamhetsutövarna. En mindre del står skattekollektivet för.

Indexuppräknings enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet

Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor.

Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att det innebär dels en minskad administration, dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten.



Miljö- och Byggnämnden

Utvecklingen av kommunernas kostnader skiljer sig typiskt sett från den allmänna prisutvecklingen och därför publicerar SKR sedan ett antal år ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Indexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-05

Beräkning av handläggningskostnad

1. Resultat miljötillsyn
2. Resultat livsmedelskontroll

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 74 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

MB 2022-1396

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för miljö- och byggnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Miljö- och byggnämnden får besluta om ändringar i taxebilagorna 1, 2 och 3 med anledning av ändrade regler om prövningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
3. Beslut 2014-12-15 §131 om taxa samt följande beslut om justeringar i denna upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Taxan meddelas med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken.

Bedömning

Förslaget följer det underlag till behovsstyrd taxa som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram. Med anledning av att detta taxeunderlag är den version som kommunerna rekommenderas att följa, så finns det skäl till att anpassa taxan efter denna modell. Taxan består som tidigare av fyra delar, det är taxebestämmelser, taxebilaga 1, taxebilaga 2 och taxebilaga 3.

Taxan har anpassats utifrån de förhållanden som är aktuella för Bodens kommun. Den största skillnaden jämfört med nuvarande taxa är beräkningen av den årliga tillsynsavgiften för tillstånds- och anmälningsskyldiga verksamheter. Avgiften kommer mer att grundas på tillsynsbehov för en hel bransch i stället för utrymme i tillstånd/omfattning av anmälan för en enskild verksamhet. Detta innebär i stort att den årliga tillsynsavgiften kan bli lägre för större verksamheter men något högre för mindre verksamheter, vilket mer speglar den faktiskt nedlagda handläggningstiden för miljötillsynen. Bedömningen i dagsläget är att den totala summan påverkas marginellt.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor.

Bakgrund



Miljö- och Byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808).

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken får kommunen ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt denna balk.

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2014-12-15 §131 om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Därefter har taxan justerats enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-12-21 §188, 2016-12-19 §153, 2017-12-18 §138, 2020-12-14 §165 och 2021-12-13 §169.

Miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område började gälla 2015-01-01. Det är en risk- och erfarenhetsbaserad taxa enligt det taxeunderlag som dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram. Detta taxeunderlag kommer inte längre att underhållas vilket kommer att försvåra nämndens arbete med att hålla nuvarande taxa aktuell.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för taxa inom miljöbalkens område, en behovsstyrd taxa med fokus på hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Det är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxebestämmelser

Taxebilaga 1, 2 och 3

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 75 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

MB 2022-1401

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Beslut 2016-12-19 § 154 om taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ges kommunen rätt att ta ut avgifter för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter.

Bedömning

Miljö- och byggnämnden ser över samtliga taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dels för att få rätt hänvisning till gällande timtaxa, dels för att strukturera upp och likforma de delar i taxan som är jämförbara med övriga taxor inom miljöområdet.

Inga direkta förändringar i lydelsen jämfört med tidigare taxa har gjorts.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter fastställdes av kommunfullmäktige i beslut 2016-12-19 § 154.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 76 Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område

MB 2022-1400

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Beslut 2020-12-14 §163 om taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Taxan meddelas med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Bedömning

Miljö- och byggnämnden ser över samtliga taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dels för att få rätt hänvisning till gällande timtaxa, dels för att strukturera upp och likforma de delar i taxan som är jämförbara med övriga taxor inom miljöområdet.

Inga direkta förändringar i lydelsen jämfört med tidigare taxa har gjorts.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor

Bakgrund

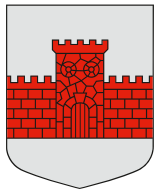
Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2020-12-14 §163 om taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område.



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2022-11-01

Sida
30(91)

Miljö- och Byggnämnden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 77 Taxa livsmedelslagstiftningen

MB 2022-1397

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås anta taxa för kommunens handläggning av ärenden och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Beslut 2021-12-13 § 170 om taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagstiftningens område upphävs från den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt 28 § livsmedelslagen (2006:804) och förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är kommunen skyldig att ta ut avgifter för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Enligt kontrollförordningen (EU) 2017/625 art 79 måste kostnader för uppföljande kontroll som blivit nödvändig på grund av bristande efterlevnad finansieras genom avgifter.

Bedömning

Det nya förslaget till taxa grundar sig på underlag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från 2021-09-22, vilket även den nu gällande taxan för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område gör.

De justeringar i taxan föreslås beror på att de övergångsbestämmelser som beslutades med förra taxan nu inte längre är aktuella. Borttagandet av övergångsbestämmelserna ökar läsbarheten av taxan.

Taxan ändras även på punkten gällande timavgift, där summan (1255 kr) tas bort och i stället hänvisas till beslut om timtaxa.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för livsmedelskontrollen i Bodens kommun. I timtaxan framgår beslut om indexreglering.

Livsmedelstaxans bestämmelse om att höja timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) kommer därför att utgå.

Timavgiften för år 2023 är 1326 kronor. Underlaget till höjning följer i ärendet som gäller timtaxa.

Ett förtydligande av hur timavgift och avgift för planerad kontroll ska räknas är gjord genom tillägget "Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd kontrolltid" i taxans § 8.



Miljö- och Byggnämnden

Även andra förändringar som syftar till att förbättra läsbarheten har gjorts, som att införa nya eller ändra befintliga rubriker. En förflyttning av en paragraf (7 §) har gjorts för att det speglar ordningen i miljö- och byggnämndens andra taxor.

Handläggning av ärendet

I Bodens kommun är det miljö- och byggnämnden som är behörig kontrollmyndighet för kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Beslutsunderlag

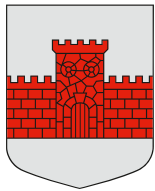
Tjänsteskrivelse, 2022-10-13

Taxa för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område

Ändringar i taxan

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 78 Taxa för provning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen

MB 2022-1398

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för miljö- och byggnämndens provning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Den 1 januari 2023 upphävs tidigare beslut om taxa.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Taxan meddelas med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen.

Bedömning

De avgiftsbelopp i nuvarande taxa som beslutades om 2013-04-08 § 36, har legat oförändrade sedan dess. Behov finns att se över taxan i sin helhet så att beräkning av avgift utgår från handläggningstid i stället för fasta avgiftsbelopp i vissa delar i taxan. Avgiftsbelopp tillämpas fortfarande i andra delar, bl.a. för den rörliga tillsynsavgiften.

Vid handläggning av nyansökningar och bolagsändringar utreds alla personer, bolag, ekonomiska förutsättningar, lån etc. vilket innebär en omfattande tidskrävande handläggning. Den nu föreslagna timtiden i taxan kommer därmed att ligga mer i paritet med den faktiskt nedlagda handläggningstiden.

Endast de delar som gäller provning av ansökan, handläggning av anmälan samt fast tillsynsavgift föreslås att beräkning av avgift bestäms utifrån handläggningstid i timmar. Avgiften beräknas då genom att antalet timmar multipliceras med gällande timavgift.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för provning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för provning av ansökan om serveringstillstånd enligt de grunder som beslutas av



Miljö- och Byggnämnden

kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn av den som har serveringstillstånd.

Alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Kommunfullmäktige i Bodens kommun beslutade 2012-06-18 § 63 om taxa för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enligt alkohollagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. Denna taxa har sedan justerats 2013-04-08 § 36 samt 2015-12-21 § 187.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 79 Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande varor, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter

MB 2022-1399

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för miljö- och byggnämndens tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter, att gälla från och med den 1 januari 2023.
2. Den 1 januari 2023 upphävs tidigare beslut om taxa samt justeringar i denna.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Enligt 8 kap.10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den löpande tillsynen av detaljhandel med folköl.

Enligt 8 kap.1 § lag om tobak och liknande produkter ges kommunen rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd.

Enligt 8 kap.2 § lag om tobak och liknande produkter ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig respektive anmälningspliktig försäljning och av den som bedriver försäljning av nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

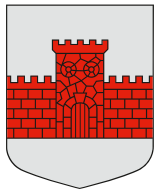
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel.

Enligt 40 § lag om tobaksfria nikotinprodukter ges kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning.

Bedömning

Med anledning av att lag om tobaksfria nikotinprodukter började gälla den 1 augusti 2022 så tillkommer detta verksamhetsområde där tillsyn utövas. För att bibehålla den samordning av tillsyn och avgiftsuttag som redan nu tillämpas så finns skäl att inkludera även detta verksamhetsområde i samma taxa.

Timavgiften är fastställd i en särskild timtaxa för miljötillsynen i Bodens kommun. Beslut om indexreglering framgår av timtaxan.



Miljö- och Byggnämnden

Timavgiften för år 2023 är 1112 kronor.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Bodens kommun för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobaksvaror samt receptfria läkemedel antogs av kommunfullmäktige i beslut 2019-06-17 § 98 samt justerades i beslut 2020-12-14 § 162.

Taxan följer det upplägg för den tillsyn som miljö- och byggnämnden utövar över dessa verksamheter. Tillsyn och avgiftsuttag samordnas för de verksamheter som omfattar fler än ett verksamhetsområde för försäljning av dessa varor i detaljhandeln.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 80 HARADS 3:34. Nedlagd deponi Harads - föreläggande om utredning av föroreningsspridning Harads f.d. deponi

MB 2022-1440

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vid Samhällsbyggnadsnämnden, Bodens Kommun, 212000-2767, 961 86 Boden föreläggs om att utreda föroreningsspridning från den nedlagda deponi i Harads på fastigheten Harads 3:34. Utredningen ska omfatta provtagning och analys av föroreningar i berörda vattendrag/vattenförekomster och grundvatten.
2. Provtagningsplan för utredning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast fyra (4) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Utredningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt provtagningsplanen.
3. Resultat från utredningen, inklusive bedömning om föroreningsspridning och riskbedömning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tolv (12) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2, 4 §§ miljöbalken (lydelse föra 1 augusti 2007) och 26 kap 9, 21 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 8 § miljöbalken.



Miljö- och Byggnämnden

Yttranden

Kommunicering av förslag till beslut har ej genomförts. Vid möte den 7 september 2022 har avdelningen vatten, avlopp och avfall fått information om att miljö- och byggnämnden kunde komma att besluta om utredning av föroreningsspridning från nedlagda deponier.

Bedömning

För nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att undersöka och bedöma deras risker. Av underlag till inventeringen som genomfördes 2003 framgår det att det är Bodens kommun som är huvudman för deponin i Harads. Miljö- och byggnämnden bedömer att ansvar för den nedlagda deponin i Harads ligger på Samhällbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall i och med att det är den avdelningen som har renhållningsansvaret i kommunen. Nämnden riktar därmed föreläggandet om utredning till avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Den nedlagda deponin i Harads har klassats till riskklass 3 – måttlig risk. Motivering till riskklassningen är närhet till bäckravin och Luleälv samt att det fanns indikationer att en del farligt avfall (spillolja, bilskrot) har deponerats. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar för spridning av föroreningar från den nedlagda deponin och förelägger därför om att utredning av föroreningsspridning ska genomföras. För att nämnden ska kunna säkerställa att utredningen genomförs i tillräcklig omfattning ska provtagningsplan lämnas in till nämnden för godkännande innan utredning får påbörjas.

Bakgrund

Äldre, nedlagda deponier utgör förorenade områden då de kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Ofta har äldre deponier en olämplig placering utifrån miljösynpunkt, främst vad gäller närhet till recipienter, och de har även avslutats enligt tidigare krav eller innan att krav på skyddsåtgärder fanns. Miljö- och byggnämnden har i sin strategiska plan 2022-2024 för tillsyn av förorenade områden bedömt att tillsyn av nedlagda deponier ska prioriteras då de kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön till följd av föroreningsspridning. Av handlingsplanen för framgår att nämnden ska initiera att utredning av spridningsrisk från nedlagda deponier.

Dåvarande tekniska förvaltning har under 2003 genomfört undersökning enligt "Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1". Undersökningen föranledes av önskemål från länsstyrelsen i Norrbottens län och var en del av en länsövergripande inventering av förorenade områden. Underökningen omfattade inventering och riskklassning av totalt 26 st



Miljö- och Byggnämnden

nedlagda kommunala deponier. Harads f.d. deponi klassades enligt MIFO-1 till riskklass 3 – måttlig risk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-13

MB-2021-1440_Rapport MIFO 1 Deponier Boden, Undersökning av nedlagda deponier inom Bodens kommun, 2003-10-10, Sweco

MB-2021-1440_Kartering av äldre avfallsupplag, 1984-01-16, 1992-02-13

MB-2021-1440_Riskklassning Harads f.d. deponi

MB-2021-1440_Arrendekontrakt 1971

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall/Jan Lundberg (med delgivningskvitto)

Maria Nyström, avdelningen vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

§ 81 GUNNARSBY 8:93. Nedlagd deponi Gunnarsbyn - föreläggande om utredning av förorenings-spridning Gunnarsbyn f.d. deponi

MB 2021-855

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vid Samhällsbyggnads-nämnden, Bodens Kommun, 212000-2767, 961 86 Boden föreläggs om att utreda förorenings-spridning från den nedlagda deponi i Gunnarsbyn på fastigheten Gunnarsbyn 8:93. Utredningen ska omfatta provtagning och analys av föroreningar i berörda vattendrag/vattenförekomster och grundvatten.
2. Provtagningsplan för utredning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast fyra (4) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Utredningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt provtagningsplanen.
3. Resultat från utredningen, inklusive bedömning om förorenings-spridning och riskbedömning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tolv (12) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2, 4 §§ miljöbalken (lydelse föra 1 augusti 2007) och 26 kap 9, 21 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 8 § miljöbalken.



Miljö- och Byggnämnden

Yttranden

Kommunicering av förslag till beslut har ej genomförts. Vid möte den 7 september 2022 har avdelningen vatten, avlopp och avfall fått information om att miljö- och byggnämnden kunde komma att besluta om utredning av föroreningsspridning från nedlagda deponier.

Bedömning

För nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att undersöka och bedöma deras risker. Av underlag till inventeringen som genomfördes 2003 framgår det att det är Bodens kommun som är huvudman för deponin i Gunnarsbyn. Miljö- och byggnämnden bedömer att ansvar för den nedlagda deponin i Gunnarsbyn ligger på Samhällbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall i och med att det är den avdelningen som har renhållningsansvaret i kommunen. Nämnden riktar därmed föreläggandet om utredning till avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Den nedlagda deponin i Gunnarsbyn har klassats till riskklass 4 – liten risk. Vid inspektion av den nedlagda deponin noterades tydlig närhet till ett våtmarksområde och ett dike som var vattenförande. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar för spridning av föroreningar från den nedlagda deponin och förelägger därför om att utredning av föroreningsspridning ska genomföras. För att nämnden ska kunna säkerställa att utredningen genomförs i tillräcklig omfattning ska provtagningsplan lämnas in till nämnden för godkännande innan utredning får påbörjas.

Bakgrund

Äldre, nedlagda deponier utgör förorenade områden då de kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Ofta har äldre deponier en olämplig placering utifrån miljösynpunkt, främst vad gäller närhet till recipienter, och de har även avslutats enligt tidigare krav eller innan att krav på skyddsåtgärder fanns. Miljö- och byggnämnden har i sin strategiska plan 2022-2024 för tillsyn av förorenade områden bedömt att tillsyn av nedlagda deponier ska prioriteras då de kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön till följd av föroreningsspridning. Av handlingsplanen för framgår att nämnden ska initiera att utredning av spridningsrisk från nedlagda deponier.

Dåvarande tekniska förvaltning har under 2003 genomfört undersökning enligt "Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1". Undersökningen föranledes av önskemål från länsstyrelsen i Norrbottens län och var en del av en länsövergripande inventering av förorenade områden. Underökningen omfattade inventering och riskklassning av totalt 26 st



Miljö- och Byggnämnden

nedlagda kommunala deponier. Gunnarsbyn f.d. deponi klassades enligt MIFO-1 till riskklass 4 – liten risk.

Miljö- och byggnämnden har den 27 maj 2021 genomfört inspektion av den nedlagda deponin i Gunnarsbyn. Vid inspektionen noterades dels att avfall (främst plåtfat, metall och däck) låg både i dagen och delvis övertäckt. Den nedlagda deponin är belägen i en sänka och i direkt närhet till ett våtområde med vattenförande dike.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-12

MB-2021-855_Rapport MIFO 1 Deponier Boden, Undersökning av nedlagda deponier inom Bodens kommun, 2003-10-10, Sweco

MB-2021-855_Kartering av äldre avfallsupplag, 1984-01-16

MB-2021-855_Riskklassning Gunnarsbyn f.d. deponi, 2003-02-14

MB-2021-855_Tjänsteanteckning, registrerad 2022-02-28

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall/Jan Lundberg (med delgivningskvitto)

Maria Nyström, avdelningen vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

**§ 82 LASSBYN 21:1. Nedlagd deponi Lassbyn -
föreläggande om utredning av föroreningsspridning
Lassbyn f.d. deponi**
MB 2021-856

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vid Samhällsbyggnadsnämnden, Bodens Kommun, 212000-2767, 961 86 Boden föreläggs om att utreda föroreningsspridning från den nedlagda deponi i Lassbyn på fastigheten Lassbyn 21:1. Utredningen ska omfatta provtagning och analys av föroreningar i berörda vattendrag/vattenförekomster och grundvatten.
2. Provtagningsplan för utredning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast fyra (4) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Utredningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt provtagningsplanen.
3. Resultat från utredningen, inklusive bedömning om föroreningsspridning och riskbedömning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tolv (12) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2, 4 §§ miljöbalken (lydelse föra 1 augusti 2007) och 26 kap 9, 21 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 8 § miljöbalken.



Miljö- och Byggnämnden

Yttranden

Kommunicering av förslag till beslut har ej genomförts. Vid möte den 7 september 2022 har avdelningen vatten, avlopp och avfall fått information om att miljö- och byggnämnden kunde komma att besluta om utredning av föroreningsspridning från nedlagda deponier.

Bedömning

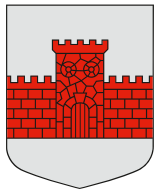
För nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att undersöka och bedöma deras risker. Av underlag till inventeringen som genomfördes 2003 framgår det att det är Bodens kommun som är huvudman för deponin i Lassbyn. Miljö- och byggnämnden bedömer att ansvar för den nedlagda deponin i Lassbyn ligger på Samhällbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall i och med att det är den avdelningen som har renhållningsansvaret i kommunen. Nämnden riktar därmed föreläggandet om utredning till avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Den nedlagda deponin i Lassbyn har klassats till riskklass 3 – måttlig risk. Motivering till riskklassen är närhet till Joatjärnbäcken och indikationer på att farligt avfall (bilsprot) har tippats gjorde att påverkan på bäcken inte kunde uteslutas. Joatjärnbäcken avvattnar Stor-Joatjärnen och rinner i ca 900 m ner till Råneälven. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar för spridning av föroreningar från den nedlagda deponin och förelägger därför om att utredning av föroreningsspridning ska genomföras. För att nämnden ska kunna säkerställa att utredningen genomförs i tillräcklig omfattning ska provtagningsplan lämnas in till nämnden för godkännande innan utredning får påbörjas.

Bakgrund

Äldre, nedlagda deponier utgör förorenade områden då de kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Ofta har äldre deponier en olämplig placering utifrån miljösynpunkt, främst vad gäller närhet till recipienter, och de har även avslutats enligt tidigare krav eller innan att krav på skyddsåtgärder fanns. Miljö- och byggnämnden har i sin strategiska plan 2022-2024 för tillsyn av förorenade områden bedömt att tillsyn av nedlagda deponier ska prioriteras då de kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön till följd av föroreningsspridning. Av handlingsplanen för framgår att nämnden ska initiera att utredning av spridningsrisk från nedlagda deponier.

Dåvarande tekniska förvaltning har under 2003 genomfört undersökning enligt ”Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1”. Undersökningen föranledes av önskemål från länsstyrelsen i Norrbottens län och var en del av en länsövergripande inventering av förorenade områden. Undersökningen omfattade inventering och riskklassning av totalt 26 st



Miljö- och Byggnämnden

nedlagda kommunala deponier. Lassbyn f.d. deponi klassades enligt MIFO-1 till riskklass 3 – måttlig risk.

Miljö- och byggnämnden har den 27 maj 2021 genomfört inspektion av den nedlagda deponin i Lassbyn. Vid inspektionen noterades en mindre mängd nytillkommet avfall (främst plastavfall) som låg slängt på marken, även rostiga metallföremål som stack upp ur marken noterades.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-13

MB-2021-856_Rapport MIFO 1 Deponier Boden, Undersökning av nedlagda deponier inom Bodens kommun, 2003-10-10, Sweco

MB-2021-856_Kartering av äldre avfallsupplag, 1984-01-16, 1992-02-13

MB-2021-856_Riskklassning Lassbyn f.d. deponi, 2003-02-13

MB-2021-856_Tjänsteanteckning, registrerad 2022-02-28

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall/Jan Lundberg (med delgivningskvitto)

Maria Nyström, avdelningen vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

§ 83 SÖRBYN 4:49. Nedlagd deponi Sörbyn - föreläggande om utredning av föroreningsspridning Sörbyn f.d. deponi

MB 2021-857

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vid Samhällsbyggnadsnämnden, Bodens Kommun, 212000-2767, 961 86 Boden föreläggs om att utreda föroreningsspridning från den nedlagda deponi i Sörbyn på fastigheten Sörbyn 4:49. Utredningen ska omfatta provtagning och analys av föroreningar i berörda vattendrag/vattenförekomster och grundvatten.
2. Provtagningsplan för utredning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast fyra (4) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Utredningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt provtagningsplanen.
3. Resultat från utredningen, inklusive bedömning om föroreningsspridning och riskbedömning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tolv (12) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2, 4 §§ miljöbalken (lydelse föra 1 augusti 2007) och 26 kap 9, 21 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 8 § miljöbalken.



Miljö- och Byggnämnden

Yttranden

Kommunicering av förslag till beslut har ej genomförts. Vid möte den 7 september 2022 har avdelningen vatten, avlopp och avfall fått information om att miljö- och byggnämnden kunde komma att besluta om utredning av föroreningsspridning från nedlagda deponier.

Bedömning

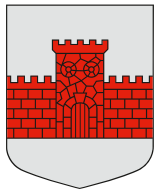
För nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att undersöka och bedöma deras risker. Av underlag till inventeringen som genomfördes 2003 framgår det att det är Bodens kommun som är huvudman för deponin i Sörbyn. Miljö- och byggnämnden bedömer att ansvar för den nedlagda deponin i Sörbyn ligger på Samhällbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall i och med att det är den avdelningen som har renhållningsansvaret i kommunen. Nämnden riktar därmed föreläggandet om utredning till avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Den nedlagda deponin i Sörbyn har klassats till riskklass 4 – liten risk. Vid inspektion av den nedlagda deponin noterades missfärgningar i kringliggande dike. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar för spridning av föroreningar från den nedlagda deponin och förelägger därför om att utredning av föroreningsspridning ska genomföras. För att nämnden ska kunna säkerställa att utredningen genomförs i tillräcklig omfattning ska provtagningsplan lämnas in till nämnden för godkännande innan utredning får påbörjas.

Bakgrund

Äldre, nedlagda deponier utgör förorenade områden då de kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Ofta har äldre deponier en olämplig placering utifrån miljösynpunkt, främst vad gäller närhet till recipienter, och de har även avslutats enligt tidigare krav eller innan att krav på skyddsåtgärder fanns. Miljö- och byggnämnden har i sin strategiska plan 2022-2024 för tillsyn av förorenade områden bedömt att tillsyn av nedlagda deponier ska prioriteras då de kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön till följd av föroreningsspridning. Av handlingsplanen för framgår att nämnden ska initiera att utredning av spridningsrisk från nedlagda deponier.

Dåvarande tekniska förvaltning har under 2003 genomfört undersökning enligt ”Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1”. Undersökningen föranledes av önskemål från länsstyrelsen i Norrbottens län och var en del av en länsövergripande inventering av förorenade områden. Undersökningen omfattade inventering och riskklassning av totalt 26 st nedlagda kommunala deponier. Sörbyn f.d. deponi klassades enligt MIFO-1 till riskklass 4 – liten risk.



Miljö- och Byggnämnden

Miljö- och byggnämnden har den 27 maj 2021 genomfört inspektion av den nedlagda deponin i Sörbyn. Vid inspektionen noterades dels missfärgningar i kringliggande dike.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-13

MB-2021-857_Rapport MIFO 1 Deponier Boden, Undersökning av nedlagda deponier inom Bodens kommun, 2003-10-10, Sweco

MB-2021-857_Kartering av äldre avfallsupplag, 1984-01-16

MB-2021-857_Riskklassning Sörbyn f.d. deponi, 2003-02-14

MB-2021-857_Tjänsteanteckning, registrerad 2022-02-28

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall/Jan Lundberg (med delgivningskvitto)

Maria Nyström, avdelningen vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

§ 84 BRÄNNBERG 1:98. Nedlagd deponi Norra Bredåker - föreläggande om utredning av förorenings-spridning MB 2022-1441

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vid Samhällsbyggnads-nämnden, Bodens Kommun, 212000-2767, 961 86 Boden föreläggs om att utreda förorenings-spridning från den nedlagda deponi i Norra Bredåker på fastigheten Brännberg 1:98. Utredningen ska omfatta provtagning och analys av föroreningar i berörda vattendrag/vattenförekomster och grundvatten.
2. Provtagningsplan för utredning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast fyra (4) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Utredningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt provtagningsplanen.
3. Resultat från utredningen, inklusive bedömning om förorenings-spridning och riskbedömning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tolv (12) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2, 4 §§ miljöbalken (lydelse föra 1 augusti 2007) och 26 kap 9, 21 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 8 § miljöbalken.

Yttranden



Miljö- och Byggnämnden

Kommunicering av förslag till beslut har ej genomförts. Vid möte den 7 september 2022 har avdelningen vatten, avlopp och avfall fått information om att miljö- och byggnämnden kunde komma att besluta om utredning av föroreningsspridning från nedlagda deponier.

Bedömning

För nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att undersöka och bedöma deras risker. Av underlag till inventeringen som genomfördes 2003 framgår det att det är Bodens kommun som är huvudman för deponin i Norra Bredåker. Miljö- och byggnämnden bedömer att ansvar för den nedlagda deponin i Norra Bredåker ligger på Samhällbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall i och med att det är den avdelningen som har renhållningsansvaret i kommunen. Nämnden riktar därmed föreläggandet om utredning till avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Den nedlagda deponin i Norra Bredåker har klassats till riskklass 3 – måttlig risk. Motivering till riskklassningen är att närheten till Bäcknäsbäcken och Krokträsket gör att påverkan på dessa inte kan uteslutas. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar för spridning av föroreningar från den nedlagda deponin och förelägger därför om att utredning av föroreningsspridning ska genomföras. För att nämnden ska kunna säkerställa att utredningen genomförs i tillräcklig omfattning ska provtagningsplan lämnas in till nämnden för godkännande innan utredning får påbörjas.

Bakgrund

Äldre, nedlagda deponier utgör förorenade områden då de kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Ofta har äldre deponier en olämplig placering utifrån miljösynpunkt, främst vad gäller närhet till recipienter, och de har även avslutats enligt tidigare krav eller innan att krav på skyddsåtgärder fanns. Miljö- och byggnämnden har i sin strategiska plan 2022-2024 för tillsyn av förorenade områden bedömt att tillsyn av nedlagda deponier ska prioriteras då de kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön till följd av föroreningsspridning. Av handlingsplanen för framgår att nämnden ska initiera att utredning av spridningsrisk från nedlagda deponier.

Dåvarande tekniska förvaltning har under 2003 genomfört undersökning enligt ”Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1”. Undersökningen föranledes av önskemål från länsstyrelsen i Norrbottens län och var en del av en länsövergripande inventering av förorenade områden. Undersökningen omfattade inventering och riskklassning av totalt 26 st nedlagda kommunala deponier. Norra Bredåker f.d. deponi klassades enligt MIFO-1 till riskklass 3 – måttlig risk.



Miljö- och Byggnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-13

MB-2021-1441_Rapport MIFO 1 Deponier Boden, Undersökning av nedlagda deponier inom Bodens kommun, 2003-10-10, Sweco

MB-2021-1441_Kartering av äldre avfallsupplag, 1984-01-16, 1992-02-13

MB-2021-1441_Riskklassning Norra Bredåker f.d. deponi, 2003-02-14

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall/Jan Lundberg (med delgivningskvitto)

Maria Nyström, avdelningen vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

§ 85 BRÄNNBERG 1:109. Nedlagd deponi Brännberg - föreläggande om utredning av föroreningsspridning MB 2022-1442

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vid Samhällsbyggnadsnämnden, Bodens Kommun, 212000-2767, 961 86 Boden föreläggs om att utreda föroreningsspridning från den nedlagda deponi i Brännberg på fastigheten Brännberg 1:109. Utredningen ska omfatta provtagning och analys av föroreningar i berörda vattendrag/vattenförekomster och grundvatten.
2. Provtagningsplan för utredning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast fyra (4) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Utredningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt provtagningsplanen.
3. Resultat från utredningen, inklusive bedömning om föroreningsspridning och riskbedömning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tolv (12) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2, 4 §§ miljöbalken (lydelse föra 1 augusti 2007) och 26 kap 9, 21 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 8 § miljöbalken.

Yttranden



Miljö- och Byggnämnden

Kommunicering av förslag till beslut har ej genomförts. Vid möte den 7 september 2022 har avdelningen vatten, avlopp och avfall fått information om att miljö- och byggnämnden kunde komma att besluta om utredning av föroreningsspridning från nedlagda deponier.

Bedömning

För nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att undersöka och bedöma deras risker. Av underlag till inventeringen som genomfördes 2003 framgår det att det är Bodens kommun som är huvudman för deponin i Brännberg. Miljö- och byggnämnden bedömer att ansvar för den nedlagda deponin i Brännberg ligger på Samhällbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall i och med att det är den avdelningen som har renhållningsansvaret i kommunen. Nämnden riktar därmed förelägget om utredning till avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Den nedlagda deponin i Brännberg har klassats till riskklass 3 – måttlig risk. Motivering till riskklassningen är att det bedömdes vara goda spridningsförutsättningar via grundvattnet. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar för spridning av föroreningar från den nedlagda deponin och förelägger därför om att utredning av föroreningsspridning ska genomföras. För att nämnden ska kunna säkerställa att utredningen genomförs i tillräcklig omfattning ska provtagningsplan lämnas in till nämnden för godkännande innan utredning får påbörjas.

Bakgrund

Äldre, nedlagda deponier utgör förorenade områden då de kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Ofta har äldre deponier en olämplig placering utifrån miljösynpunkt, främst vad gäller närhet till recipienter, och de har även avslutats enligt tidigare krav eller innan att krav på skyddsåtgärder fanns. Miljö- och byggnämnden har i sin strategiska plan 2022-2024 för tillsyn av förorenade områden bedömt att tillsyn av nedlagda deponier ska prioriteras då de kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön till följd av föroreningsspridning. Av handlingsplanen för framgår att nämnden ska initiera att utredning av spridningsrisk från nedlagda deponier.

Dåvarande tekniska förvaltning har under 2003 genomfört undersökning enligt ”Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1”. Undersökningen föranledes av önskemål från länsstyrelsen i Norrbottens län och var en del av en länsövergripande inventering av förorenade områden. Underökningen omfattade inventering och riskklassning av totalt 26 st nedlagda kommunala deponier. Brännberg f.d. deponi klassades enligt MIFO-1 till riskklass 3 – måttlig risk. I en ytterligare undersökning genomförd 2003 rekommenderades det att provtagning av grundvatten skulle



Miljö- och Byggnämnden

ske för att utreda om grundvattnet vid Brännberg f.d. deponi var förorenat eller ej. Att någon sådan provtagning skulle ha genomförts känner nämnden ej till.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-14

MB-2021-1442_Rapport MIFO 1 Deponier Boden, Undersökning av nedlagda deponier inom Bodens kommun, 2003-10-10, Sweco

MB-2021-1442_Kartering av äldre avfallsupplag, 1984-01-16, 1992-02-13

MB-2021-1442_Risiklassning Brännberg f.d. deponi, 2003-02-17

MB-2022-1442_Rapport, Brännbergs deponi, MIFO-1 utredning av Brännbergs avfallsdeponi, 2003-08-21, Sweco

Mb-2022-1442_Arrendekontrakt 1961

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall/Jan Lundberg (med delgivningskvitto)

Maria Nyström, avdelningen vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

**§ 86 SANDTRÄSK 1:71. Nedlagd deponi Sandträsk -
föreläggande om utredning av förorenings-spridning**
MB 2022-1443

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vid Samhällsbyggnads-nämnden, Bodens Kommun, 212000-2767, 961 86 Boden föreläggs om att utreda förorenings-spridning från den nedlagda deponi i Sandträsk på fastigheten Sandträsk 1:71. Utredningen ska omfatta provtagning och analys av föroreningar i berörda vattendrag/vattenförekomster och grundvatten.
2. Provtagningsplan för utredning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast fyra (4) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Utredningen får inte påbörjas innan nämnden har godkänt provtagningsplanen.
3. Resultat från utredningen, inklusive bedömning om förorenings-spridning och riskbedömning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tolv (12) månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 10 kap 2, 4 §§ miljöbalken (lydelse föra 1 augusti 2007) och 26 kap 9, 21 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 8 § miljöbalken.

Yttranden



Miljö- och Byggnämnden

Kommunicering av förslag till beslut har ej genomförts. Vid möte den 7 september 2022 har avdelningen vatten, avlopp och avfall fått information om att miljö- och byggnämnden kunde komma att besluta om utredning av föroreningsspridning från nedlagda deponier.

Bedömning

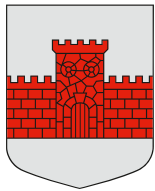
För nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att undersöka och bedöma deras risker. Av underlag till inventeringen som genomfördes 2003 framgår det att det är Bodens kommun som är huvudman för deponin i Sandträsk. Miljö- och byggnämnden bedömer att ansvar för den nedlagda deponin i Sandträsk ligger på Samhällbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall i och med att det är den avdelningen som har renhållningsansvaret i kommunen. Nämnden riktar därmed föreläggandet om utredning till avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Den nedlagda deponin i Sandträsk har klassats till riskklass 3 – måttlig risk. Motivering till riskklassningen är att närheten till Sandträskbäcken och Sandträsket vilket gör att påverkan på dessa inte kan uteslutas. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar för spridning av föroreningar från den nedlagda deponin och förelägger därför om att utredning av föroreningsspridning ska genomföras. För att nämnden ska kunna säkerställa att utredningen genomförs i tillräcklig omfattning ska provtagningsplan lämnas in till nämnden för godkännande innan utredning får påbörjas.

Bakgrund

Äldre, nedlagda deponier utgör förorenade områden då de kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Ofta har äldre deponier en olämplig placering utifrån miljösynpunkt, främst vad gäller närhet till recipienter, och de har även avslutats enligt tidigare krav eller innan att krav på skyddsåtgärder fanns. Miljö- och byggnämnden har i sin strategiska plan 2022-2024 för tillsyn av förorenade områden bedömt att tillsyn av nedlagda deponier ska prioriteras då de kan utgöra risk för människors hälsa eller miljön till följd av föroreningsspridning. Av handlingsplanen för framgår att nämnden ska initiera att utredning av spridningsrisk från nedlagda deponier.

Dåvarande tekniska förvaltning har under 2003 genomfört undersökning enligt ”Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO-1”. Undersökningen föranledes av önskemål från länsstyrelsen i Norrbottens län och var en del av en länsövergripande inventering av förorenade områden. Undersökningen omfattade inventering och riskklassning av totalt 26 st nedlagda kommunala deponier. Sandträsk f.d. deponi klassades enligt MIFO-1 till riskklass 3 – måttlig risk.



Miljö- och Byggnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-14

MB-2021-1443_Rapport MIFO 1 Deponier Boden, Undersökning av nedlagda deponier inom Bodens kommun, 2003-10-10, Sweco

MB-2021-1443_Risiklassning Sandträsk f.d. deponi, 2003-02-17

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen vatten, avlopp och avfall/Jan Lundberg (med delgivningskvitto)

Maria Nyström, avdelningen vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

**§ 87 BREDÅKER 11:10. Södra Bredåker avloppsanläggning.
Beslut med försiktighetsmått**
MB 2022-957

Miljö- och Byggnämndens beslut

Verksamhetskod: 90.16 C

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall 212000-2767, föreläggs om följande försiktighetsmått för rening av avloppsvatten samt drift av tillhörande ledningsnät med pumpstationer för Södra Bredåker avloppsanläggning på fastigheten Bredåker 11:10.

1. Avloppsreningsanläggningen ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med rimliga tekniska insatser och med låg kemikalie- och energiförbrukning

2. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga:

- 15 mg/l BOD7
- 0,5 mg/l P-tot
- 70 mg/l COD

beräknat som medelvärde per kalenderår.

3. Utgående behandlat avloppsvatten ska minst kontrolleras enligt följande:

BOD7	8 dygnsprov/år
P-tot	8 dygnsprov/år
COD	4 dygnsprov/år
N-tot	8 dygnsprov/år

Vid provtagning mellan 8-16 ggr/år får maximalt 2 prover vara underkända.

4. Tidsproportionell provtagning ska genomföras på behandlat, utgående avloppsvatten där ett delprov ska tas ut var 10:e minut. VAA-avdelningen lämnas även möjlighet att byta till flödesproportionell provtagning. Vid byte av provtagningsmetod ska dock tillsynsmyndigheten informeras.

5. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas så att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras. Miljö- och byggnämnden ska även underrättas omgående.



Miljö- och Byggnämnden

6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillstånd i recipienten med tillhörande journalföring och rapportering av kontrollresultaten ska ske kontinuerligt.

7. Lagring av kemikalier och farligt avfall ska vara tydligt märkta, ske på hårdgjord yta under tak och på sådant sätt att obehöriga förhindras åtkomst till produkterna. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras invallat eller på annat sätt som säkerställer att läckage inte kan uppstå. Invallningen ska inrymma den största behållarens volym samt 10 % av den samlade volymen av övriga behållare.

8. Avloppsreningsanläggningen, avloppsnätet och tillhörande pumpstationer får inte orsaka olägenheter i form av besvärande lukt. Om luktolägenheter uppstår ska VAA-avdelningen vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Miljö- och byggnämnden ska underrättas om vilka åtgärder som vidtagits eller ämnas att vidtas för att problemen inte ska upprepas.

9. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden, enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015:

Dagtid	kl 06-18	50 dBA
Lör-, sön- och helgdag samt kvällstid	kl 06-22	45 dBA
Nattetid	Kl 22-06	40 dBA

Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dBA vid bostäder

10. Om verksamheten ändras med avseende på reningsprocess eller om byte av fällningskemikalie ska ske måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden 6 veckor innan påbörjad förändring.

11. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenheter uppkommer i recipienten.

12. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflödet av ovidkommande vatten såsom regn-, smält-, grund eller dräneringsvatten till avloppsanläggningen. De fortlöpande åtgärderna ska årligen redovisas i årsrapporten.

13. Den sista mars ska en årsrapport lämnas in över föregående verksamhetsår.



Miljö- och Byggnämnden

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Södra Bredåker avloppsanläggning har ett gammalt beslut från miljö- och byggnämnden daterat 1996-05-21.

Vid Bredåkers avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Södra och Norra Bredåker. Anläggningen är belägen ca 100 m från Luleälv och avloppsvattnet i reningsverket genomgår mekanisk, biologisk samt kemisk rening. Dimensionerad anslutning är 700 personer och enligt senaste årsrapporten är antalet anslutna år 2021 384 personer och den faktiska medelbelastningen var 297 personer.

Behandlat avloppsvatten avleds till Luleälv.

Beslutsunderlag

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 §§ och 2 kap. 2-3 §§ Miljöbalken samt med hänvisning till 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 kap. 10 § Miljöprövningsförordning (2013:251).

Yttranden

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommunikeringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.



Miljö- och Byggnämnden

- Försiktighetsmått behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Bedömning

Verksamhetskod

Den aktuella verksamhetskoden för verksamheten enligt 28 kap. 4§ 90.16 Miljöprövningsförordningen – gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2000 personekvivalenter (pe).

Eftersom verksamheten har ett beslut som är 26 år gammalt är det nödvändigt att avloppsreningsanläggningen får ett uppdaterat beslut med aktuella och nya försiktighetsmått baserat på dagens lagstiftning. Anläggningen tar emot vatten från 384 personer och den faktiska medelbelastningen var 297 personer. Anläggningen är dimensionerad för 700 pe varför avloppsreningsanläggningen är en C-anläggningen.

Lokalisering

Avloppsreningsanläggningen har varit lokaliserad på samma plats under flera år varför miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella platsen är mest lämplig med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och de begränsade riskerna för människors hälsa och miljö som den medför. Inga klagomål på avloppsreningsanläggningen har inkommit som miljö- och byggnämnden känner till.

Kontroll av utgående avloppsvatten

Kontroll av utgående renat- samt bräddat avloppsvatten regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Nämnden föreskriver dock försiktighetsmått på vissa delar för att tydliggöra de krav som gäller.

Olägenheter för omgivningen

Det är viktigt att minimera olägenheter för omgivningen, nämnden föreskriver därför försiktighetsmått för lukt och buller.

Ändringar i verksamheten

Ändringar i avloppsreningsanläggningen gällande reningsprocess, byte av processkemikalier eller andra relevanta ändringar ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor före åtgärder vidtas om inget annat har överenskommit.

Beskrivning av ärendet

Nytt beslut



Miljö- och Byggnämnden

För Södra Bredåkers avloppsreningsverk har miljö- och byggnämnden med sammanträdesdatum 1996-05-21 lämnat beslut om att bedriva verksamhet med stöd av 39 § miljöskyddslagen (SFS 1969:397) och 24§ miljöskyddsförordningen (1989:364). Den 19 december 2000 har miljö- och byggnämnden även lämnat beslut om att anmälningsplikten från anmälan 2000-12-11 har fullgjorts.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Södra Bredåker avloppsanläggning har ett gammalt beslut från miljö- och byggnämnden daterat 1996-05-21.

Synpunkter VAA-avdelningen

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommuneringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.
- Försiktighetsmåttarna behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Reningsverket

Upptagningsområde

Vid Bredåkers avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Södra och Norra Bredåker. Anläggningen är belägen ca 100 m från Luleälv och avloppsvattnet i reningsverket genomgår mekanisk, biologisk samt kemisk rening. Dimensionerad anslutning är 700 personer och enligt senaste årsrapporten är den faktiska medelbelastningen år 2021 ca 297 personer, beräknad på 70 g BOD7 och antalet anslutna 384 personer.

Avloppsvattenrening

I Södra Bredåkers avloppsreningsanläggning passerar det inkommande avloppsvattnet det mekaniska steget, en renssil där fasta partiklar avskiljs. Det efterföljande biologiska reningssteget består av en avslamningsdel där



Miljö- och Byggnämnden

bioslam avskiljs och pumpas till ett slamlager. I den efterföljande rörflockningsdelen doseras fällningskemikalie, polyaluminiumklorid och kemslammet samlas på botten av bassängerna. Den slutliga reningen sker i fyra öppna sandfilterbäddar.

Behandlat avloppsvatten avleds till Luleälv.

Provtagning

Alla inkommande och utgående vattenprover skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. Analysmetoderna för kontrollparametrarna är de föreskrivna enligt "Statens Naturvårdsverks författningssamling".

Driftpersonal som utför provtagning på avloppsreningsanläggningen har genomgått utbildning i provtagning.

VAA-avdelningen genomför provtagning minst 8 gånger per år för BOD7, P-tot och N-tot samt 4 gånger per år för COD.

Utsläpp till vatten och luft

Utsläpp till vatten är den mest betydande miljöaspekten för verksamheten.

Utsläpp till luft uppstår i form av illaluktande ämnen från pumpstationer och reningsverket.

Bräddning

Bräddning sker efter den mekaniska reningen i den efterföljande inloppspumpstationen om flödet är så högt att kapaciteten på pumparna inte räcker till. Bräddning sker endast när de två pumparna i inloppspumpstationen är ur funktion. Om bräddning sker så uppskattas eller beräknas vattenmängden och dess föroreningsinnehåll. Ingen bräddning har skett under perioden 2016-2021 och det finns inga uppgifter om att bräddning har skett före 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-16

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto)

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

§ 88 SÖRBYN 4:19. Sörbyn avloppsreningsverk. Beslut med försiktighetsmått

MB 2022-1016

Miljö- och Byggnämndens beslut

Verksamhetskod: 90.2002 U

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall 212000-2767, föreläggs om följande försiktighetsmått för rening av avloppsvatten samt drift av tillhörande ledningsnät med pumpstationer för Sörbyn avloppsanläggning på fastigheten Sörbyn 4:19

1. Avloppsreningsanläggningen ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med rimliga tekniska insatser och med låg kemikalie- och energiförbrukning

Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga:

- 15 mg/l BOD7
- 0,5 mg/l P-tot
- 70 mg/l COD

beräknat som medelvärde per kalenderår.

2. Utgående behandlat avloppsvatten ska minst kontrolleras enligt följande:

BOD7	8 dygnsprov/år
P-tot	8 dygnsprov/år
COD	4 dygnsprov/år
N-tot	8 dygnsprov/år

Vid provtagning mellan 8-16 ggr/år får maximalt 2 prover vara underkända.

3. Tidsproportionell provtagning ska genomföras på behandlat, utgående avloppsvatten där ett delprov ska tas ut var 10:e minut. VAA-avdelningen lämnas möjlighet att byta till flödesproportionell provtagning. Vid byte av provtagningsmetod ska dock tillsynsmyndigheten informeras.

4. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas så att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras. Miljö- och byggnämnden ska även underrättas omgående.



Miljö- och Byggnämnden

5. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillstånd i recipienten med tillhörande journalföring och rapportering av kontrollresultaten ska ske kontinuerligt.
6. Lagring av kemikalier och farligt avfall ska vara tydligt märkta, ske på hårdgjord yta under tak och på sådant sätt att obehöriga förhindras åtkomst till produkterna. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras invallat eller på annat sätt som säkerställer att läckage inte kan uppstå. Invallningen ska inrymma den största behållarens volym samt 10 % av den samlade volymen av övriga behållare.
7. Avloppsreningsanläggningen, avloppsnätet och tillhörande pumpstationer får inte orsaka olägenheter i form av besvärande lukt. Om luktolägenheter uppstår ska VAA-avdelningen vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Miljö- och byggnämnden ska underrättas om vilka åtgärder som vidtagits eller ämnas att vidtas för att problemen inte ska upprepas.
8. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden, enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015:

Dagtid	kl 06-18	50 dBA
Lör-, sön- och helgdag samt kvällstid	kl 06-22	45 dBA
Nattetid	Kl 22-06	40 dBA

Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dBA vid bostäder

9. Om verksamheten ändras med avseende på reningsprocess eller om byte av fällningskemikalie ska ske måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden 6 veckor innan påbörjad förändring.
10. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenheter uppkommer i recipienten.
11. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflödet av ovidkommande vatten såsom regn-, smält-, grund eller dräneringsvatten till avloppsanläggningen. De fortlöpande åtgärderna ska årligen redovisas i årsrapporten.
12. Den sista mars ska en årsrapport lämnas in över föregående verksamhetsår.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen



Miljö- och Byggnämnden

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Sörbyn avloppsanläggning har ett gammalt beslut från Länsstyrelsen daterat 1982-08-13

Vid Sörbyn avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Sörbyn. Anläggningen är belägen ca 50 m från Avan (Råneälv) och avloppsvattnet i reningsverket genomgår mekanisk, biologisk samt kemisk rening. Dimensionerad anslutning är 350 personer och enligt senaste årsrapport är den faktiska medelbelastningen år 2021 329 personer och antalet anslutna 82 personer.

Behandlat avloppsvatten avleds till sjön Avan (Råne älv).

Beslutsunderlag

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 §§ och 2 kap. 2-3 §§ Miljöbalken samt med hänvisning till 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 kap. 10 § Miljöprövningsförordningen.

Yttranden

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommunikeringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.



Miljö- och Byggnämnden

- Försiktighetsmåttan behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Bedömning

Verksamhetskod

Den aktuella provningskoden är för närvarande 90.2001 U enligt miljö- och byggnämndens taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131, reviderad 2021-12-13 §169. För 90.2001 gäller avloppsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men mindre än 200 personekvivalenter (pe). Anläggningen tar enligt uppgifter från senaste årsrapport emot vatten från ca 329 pe (faktiskt medelbelastning), antalet anslutna är 81 och reningsverket är dimensionerad för 350 pe.

Miljö- och byggnämnden anser det viktigt att Bodens kommuns samtliga avloppsreningsanläggningar lämnar så lite påverkan på miljön som möjligt varför nämnden bedömer det nödvändigt med försiktighetsmått för samtliga anläggningar, oavsett om de är C- eller U-verksamheter.

Lokalisering

Avloppsreningsanläggningen har varit lokaliserad på samma plats under flera år varför miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella platsen är mest lämplig med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och de begränsade riskerna för människors hälsa och miljö som den medför. Inga klagomål på avloppsreningsanläggningen har inkommit som miljö- och byggnämnden känner till.

Kontroll av utgående avloppsvatten

Kontroll av utgående renat- samt bräddat avloppsvatten regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Nämnden föreskriver dock försiktighetsmått på vissa delar för att tydliggöra de krav som gäller.

Olägenheter för omgivningen

Det är viktigt att minimera olägenheter för omgivningen, nämnden föreskriver därför försiktighetsmått för lukt och buller.

Ändringar i verksamheten

Ändringar i avloppsreningsanläggningen gällande reningsprocess, byte av processkemikalier eller andra relevanta ändringar ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor före åtgärder vidtas om inget annat har överenskommit.



Miljö- och Byggnämnden

Beskrivning av ärendet

Nytt beslut

För Sörbyns avloppsreningsverk har Länsstyrelsen daterat 1982-08-13 lämnat beslut om att bedriva verksamhet. Den 19 december 2000 har miljö- och byggnämnden även lämnat beslut om att anmälningsplikten från anmälan 2000-12-11 har fullgjorts.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Sörbyn avloppsanläggning har ett gammalt beslut från Länsstyrelsen daterat 1982-08-13.

Synpunkter VAA-avdelningen

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommuneringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.
- Försiktighetsmåttarna behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Reningsverket

Upptagningsområde

Vid Sörbyns behandlas avloppsvatten från Sörbyn. Anläggningen är belägen ca 50 m från Avan (Råneälv) och avloppsvattnet i reningsverket genomgår mekanisk, biologisk samt kemisk rening. Dimensionerad anslutning är 350 personer och enligt senaste årsrapport är den faktiska medelbelastningen år 2021 329 personer och antalet anslutna 82 personer.

Avloppsvattenrening

I Sörbyns avloppsreningsanläggning passerar det inkommande avloppsvattnet det mekaniska steget, ett rensgaller där fasta partiklar avskiljs. Det efterföljande biologiska reningssteget består av en biobädd. I



Miljö- och Byggnämnden

flockningsbassängerna doseras fällningskemikalie, polyaluminiumklorid och kemslammet avskiljs sedan i efterföljande sedimenteringsbassäng.

Behandlat avloppsvatten avleds till sjön Avan (Råneälv.

Provtagning

Alla inkommande och utgående vattenprover skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. Analysmetoderna för kontrollparametrarna är de föreskrivna enligt "Statens Naturvårdsverks författningssamling". Driftpersonal som utför provtagning på avloppsreningsanläggningen har genomgått utbildning i provtagning.

VAA-avdelningen genomför provtagning minst 8 gånger per år för BOD7, P-tot och N-tot samt 4 gånger per år för COD.

Utsläpp till vatten och luft

Utsläpp till vatten är den mest betydande miljöaspekten för verksamheten. Utsläpp till luft uppstår i form av illaluktande ämnen från pumpstationer och reningsverket.

Bräddning

Bräddning sker endast när de två pumparna i inloppspumpstationen är ur funktion. Om bräddning sker så uppskattas eller beräknas vattenmängden och dess föroreningsinnehåll. Ingen bräddning har skett under perioden 2016-2021 och det finns inga uppgifter om att bräddning har skett före 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-16

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto)

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

§ 89 URFJÄLLET 1:4. Skogså avloppsreningsverk. Beslut med försiktighetsmått

MB 2022-1021

Miljö- och Byggnämndens beslut

Verksamhetskod: 90.2002 U

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall 212000-2767, föreläggs om följande försiktighetsmått för rening av avloppsvatten samt drift av tillhörande ledningsnät med pumpstationer för Skogså avloppsanläggning på fastigheten Urfjället 1:4

1. Avloppsreningsanläggningen ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med rimliga tekniska insatser och med låg kemikalie- och energiförbrukning

2. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga:

- 15 mg/l BOD7

- 0,5 mg/l P-tot

- 70 mg/l COD

beräknat som medelvärde per kalenderår.

3. Utgående behandlat avloppsvatten ska minst kontrolleras enligt följande:

BOD7 8 dygnsprov/år

P-tot 8 dygnsprov/år

COD 4 dygnsprov/år

N-tot 8 dygnsprov/år

Vid provtagning mellan 8-16 ggr/år får maximalt 2 prover vara underkända.

4. Tidsproportionell provtagning ska genomföras på behandlat, utgående avloppsvatten där ett delprov ska tas ut var 10:e minut. VAA-avdelningen lämnas även möjlighet att byta till flödesproportionell provtagning. Vid byte av provtagningsmetod ska dock tillsynsmyndigheten informeras.

5. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas så att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras. Miljö- och byggnämnden ska även underrättas omgående.

6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillstånd i recipienten med tillhörande journalföring och rapportering av kontrollresultaten ska ske kontinuerligt.



Miljö- och Byggnämnden

7. Lagring av kemikalier och farligt avfall ska vara tydligt märkta, ske på hårdgjord yta under tak och på sådant sätt att obehöriga förhindras åtkomst till produkterna. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras invallat eller på annat sätt som säkerställer att läckage inte kan uppstå. Invallningen ska inrymma den största behållarens volym samt 10 % av den samlade volymen av övriga behållare.

8. Avloppsreningsanläggningen, avloppsnätet och tillhörande pumpstationer får inte orsaka olägenheter i form av besvärande lukt. Om luktolägenheter uppstår ska VAA-avdelningen vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Miljö- och byggnämnden ska underrättas om vilka åtgärder som vidtagits eller ämnas att vidtas för att problemen inte ska upprepas.

9. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden, enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015:

Dagtid	kl 06-18	50 dBA
Lör-, sön- och helgdag samt kvällstid	kl 06-22	45 dBA
Natttid	Kl 22-06	40 dBA

Momentana ljud natttid får inte överskrida 55 dBA vid bostäder

10. Om verksamheten ändras med avseende på reningsprocess eller om byte av fällningskemikalie ska ske måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden 6 veckor innan påbörjad förändring.

11. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenheter uppkommer i recipienten.

12. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflödet av ovidkommande vatten såsom regn-, smält-, grund eller dräneringsvatten till avloppsanläggningen. De fortlöpande åtgärderna ska årligen redovisas i årsrapporten.

13. Den sista mars ska en årsrapport lämnas in över föregående verksamhetsår.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din



Miljö- och Byggnämnden

överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Skogsås avloppsanläggning har ett gammalt beslut från miljö- och byggnämnden 1998-06-16.

Vid Skogsås avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Skogsås. Enligt senaste årsrapport för verksamhetsår 2021 behandlades vatten från ca 24 pe. Reningsverket är dimensionerad för 100 pe. I Skogsås avloppsreningsverk behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Behandlat avloppsvatten avleds till Skogsån vilken via Brobyån och Smedsbyfjärden har sitt utlopp i Persöfjärden.

Beslutsunderlag

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19, 21§§ och 2 kap. 2-3§§ Miljöbalken samt med hänvisning till 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 kap. 10§ Miljöprövningsförordningen.

Yttranden

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommunikeringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.
- Försiktighetsmåttarna behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.



Miljö- och Byggnämnden

Bedömning

Verksamhetskod

Den aktuella provningskoden är för närvarande 90.2002 U enligt miljö- och byggnämndens taxa fastställd av 2014-12-15 § 131, reviderad 2021-12-13 § 169. För 90.2002 gäller avloppsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men mindre än 100 personekvivalenter (pe). Anläggningen tar emot vatten från ca 24 pe och är dimensionerad för 100 pe.

Miljö- och byggnämnden anser det viktigt att Bodens kommuns samtliga avloppsreningsanläggningar lämnar så lite påverkan på miljön som möjligt varför nämnden bedömer det nödvändigt med försiktighetsmått för samtliga anläggningar, oavsett om de är C- eller U-verksamheter.

Lokalisering

Avloppsreningsanläggningen har varit lokaliserad på samma plats under flera år varför miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella platsen är mest lämplig med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och de begränsade riskerna för människors hälsa och miljö som den medför. Inga klagomål på avloppsreningsanläggningen har inkommit som miljö- och byggnämnden känner till.

Kontroll av utgående avloppsvatten

Kontroll av utgående renat- samt bräddat avloppsvatten regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Nämnden föreskriver dock försiktighetsmått på vissa delar för att tydliggöra de krav som gäller.

Olägenheter för omgivningen

Det är viktigt att minimera olägenheter för omgivningen, nämnden föreskriver därför försiktighetsmått för lukt och buller.

Ändringar i verksamheten

Ändringar i avloppsreningsanläggningen gällande reningsprocess, byte av processkemikalier eller andra relevanta ändringar ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor före åtgärder vidtas om inget annat har överenskommit.

Beskrivning av ärendet

Nytt beslut

För Skogså avloppsreningsverk har miljö- och byggnämnden daterat 1998-06-16 lämnat beslut om att bedriva verksamhet. Den 19 december 2000 har



Miljö- och Byggnämnden

miljö- och byggnämnden även lämnat beslut om att anmälningsplikten från anmälan 2000-12-19 har fullgjorts.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall har ett gammalt beslut om att bedriva miljöfarlig verksamhet.

Synpunkter VAA-avdelningen

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommuneringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.

Försiktighetsmåttarna behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar

Reningsverket

Upptagningsområde

Vid Skogsås avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Skogså. För karta över upptagningsområdet se bilaga 1. Antal anslutna till avloppsreningsverket var år 2021 totalt ca 45 personer.

Avloppsvattenrening

I Skogsås avloppsreningsverk behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. I det mekaniska reningssteget passerar det inkommande avloppsvattnet ett rensgaller där fasta partiklar avskiljs. Det efterföljande biologiska reningssteget består av ett aktivt slamsteg med luftningsbassäng samt mellansedimentering. I flockningsbassängerna doseras fällningskemikalie, polyaluminiumklorid. Kemslammet avskiljs sedan i efterföljande slutsedimenteringsbassäng. När problem uppstår i processen skickas ett larm via sms till driftpersonal.



Miljö- och Byggnämnden

Behandlat avloppsvatten avleds till Skogsån vilken via Brobyån och Smedsbyfjärden har sitt utlopp i Persöfjärden.

Provtagning

Alla inkommande och utgående vattenprover skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. Analysmetoderna för kontrollparametrarna är de föreskrivna enligt "Statens Naturvårdsverks författningssamling". Driftpersonal som utför provtagning på avloppsreningsanläggningen har genomgått utbildning i provtagning.

VAA-avdelningen genomför provtagning minst 8 gånger per år för BOD7, P-tot och N-tot samt 4 gånger per år för COD.

Utsläpp till vatten och luft

Utsläpp till vatten är den mest betydande miljöaspekten för verksamheten. Utsläpp till luft uppstår i form av illaluktande ämnen från pumpstationer och reningsverket.

Bräddning

Bräddning sker endast när de två pumparna i inloppspumpstationen är ur funktion. Om bräddning sker så uppskattas eller beräknas vattenmängden och dess föroreningsinnehåll. Ingen bräddning har skett under perioden 2016-2021 och det finns inga uppgifter om att bräddning har skett före 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-16

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto)
Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

**§ 90 SANDTRÄSK 1:71. Sandträsk avloppsreningsverk.
Beslut med försiktighetsmått
MB 2022-1022**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Verksamhetskod: 90.2002 U

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall 212000-2767, föreläggs om följande försiktighetsmått för rening av avloppsvatten samt drift av tillhörande ledningsnät med pumpstationer för Sandträsk avloppsanläggning på fastigheten Sandträsk 1:71

1. Avloppsreningsanläggningen ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med rimliga tekniska insatser och med låg kemikalie- och energiförbrukning

2. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga:

- 15 mg/l BOD7
- 0,5 mg/l P-tot
- 70 mg/l COD

beräknat som medelvärde per kalenderår.

3. Utgående behandlat avloppsvatten ska minst kontrolleras enligt följande:

BOD7	8 dygnsprov/år
P-tot	8 dygnsprov/år
COD	4 dygnsprov/år
N-tot	8 dygnsprov/år

Vid provtagning mellan 8-16 ggr/år får maximalt 2 prover vara underkända.

4. Tidsproportionell provtagning ska genomföras på behandlat, utgående avloppsvatten där ett delprov ska tas ut var 10:e minut. VAA-avdelningen lämnas även möjlighet att byta till flödesproportionell provtagning. Vid byte av provtagningsmetod ska dock tillsynsmyndigheten informeras.

5. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas så att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras. Miljö- och byggnämnden ska även underrättas omgående.



Miljö- och Byggnämnden

6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillstånd i recipienten med tillhörande journalföring och rapportering av kontrollresultaten ska ske kontinuerligt.

7. Lagring av kemikalier och farligt avfall ska vara tydligt märkta, ske på hårdgjord yta under tak och på sådant sätt att obehöriga förhindras åtkomst till produkterna. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras invallat eller på annat sätt som säkerställer att läckage inte kan uppstå. Invallningen ska inrymma den största behållarens volym samt 10 % av den samlade volymen av övriga behållare.

8. Avloppsreningsanläggningen, avloppsnätet och tillhörande pumpstationer får inte orsaka olägenheter i form av besvärande lukt. Om luktolägenheter uppstår ska tekniska förvaltningen vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Miljö- och byggnämnden ska underrättas om vilka åtgärder som vidtagits eller ämnas att vidtas för att problemen inte ska upprepas.

9. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden, enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015:

Dagtid	kl 06-18	50 dBA
Lör-, sön- och helgdag samt kvällstid	kl 06-22	45 dBA
Natttid	Kl 22-06	40 dBA

Momentana ljud natttid får inte överskrida 55 dBA vid bostäder

10. Om verksamheten ändras med avseende på reningsprocess eller om byte av fällningskemikalie ska ske måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden 6 veckor innan påbörjad förändring.

11. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenheter uppkommer i recipienten.

12. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflödet av ovidkommande vatten såsom regn-, smält-, grund eller dräneringsvatten till avloppsanläggningen. De fortlöpande åtgärderna ska årligen redovisas i årsrapporten.

13. Den sista mars ska en årsrapport lämnas in över föregående verksamhetsår.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen



Miljö- och Byggnämnden

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Sandträsk avloppsanläggning har ett gammalt beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten daterat 1981-12-29.

Vid Sandträsk avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Sandträsk. I avloppsreningsverket behandlas avloppsvattnet mekaniskt,

biologiskt och kemiskt. Behandlat avloppsvatten avleds till Sandträskbäcken med slutligt utlopp via bland annat Ljusån ut i Lule älv. Dimensionerad anslutning är 300 personer och enligt senaste årsrapport är den faktiska medelbelastningen 44 pe och antal anslutna personer år 2021 var 30 personer.

Beslutsunderlag

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 §§ och 2 kap. 2-3 §§ Miljöbalken samt med hänvisning till 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 kap. 10 § Miljöprövningsförordningen.

Yttranden

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommunikeringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.



Miljö- och Byggnämnden

- Försiktighetsmåttan behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Bedömning

Verksamhetskod

Den aktuella provningskoden är för närvarande 90.2002 U enligt miljö- och byggnämndens taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131, reviderad 2021-12-13 § 169. För 90.2002 gäller avloppsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men mindre än 100 personekvivalenter (pe). Dimensionerad anslutning är 300 personer och enligt senaste årsrapport är den faktiska medelbelastningen 44 pe och antal anslutna personer år 2021 var 30 personer.

Miljö- och byggnämnden anser det viktigt att Bodens kommuns samtliga avloppsreningsanläggningar lämnar så lite påverkan på miljön som möjligt varför nämnden bedömer det nödvändigt med försiktighetsmått för samtliga anläggningar, oavsett om de är C- eller U-verksamheter.

Lokalisering

Avloppsreningsanläggningen har varit lokaliserad på samma plats under flera år varför miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella platsen är mest lämplig med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och de begränsade riskerna för människors hälsa och miljö som den medför. Inga klagomål på avloppsreningsanläggningen har inkommit som miljö- och byggnämnden känner till.

Kontroll av utgående avloppsvatten

Kontroll av utgående renat- samt bräddat avloppsvatten regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Nämnden föreskriver dock försiktighetsmått på vissa delar för att tydliggöra de krav som gäller.

Olägenheter för omgivningen

Det är viktigt att minimera olägenheter för omgivningen, nämnden föreskriver därför försiktighetsmått för lukt och buller.

Ändringar i verksamheten

Ändringar i avloppsreningsanläggningen gällande reningsprocess, byte av processkemikalier eller andra relevanta ändringar ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor före åtgärder vidtas om inget annat har överenskommit.

Beskrivning av ärendet



Miljö- och Byggnämnden

Nytt beslut

Sandträsk avloppsanläggning har ett gammalt beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten daterat 1981-12-29 om att bedriva miljöfarlig verksamhet. Miljö- och byggnämnden har den 2000-12-19 lämnat beslut om att anmälningsplikten från anmälan daterad 2000-12-11 har fullgjorts.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter.

Synpunkter VAA-avdelningen

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommuneringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.
- Försiktighetsmåttarna behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Reningsverket

Upptagningsområde

Vid Sandträsk avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Sandträsk. Antal anslutna till avloppsreningsverket var år 2021 totalt ca 30 personer.

Avloppsvattenrening

I Sandträsk avloppsreningsverk behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. I det mekaniska reningssteget passerar det inkommande avloppsvattnet ett rensgaller där fasta partiklar avskiljs. Det efterföljande biologiska reningssteget består av en biobädd. I flockningsbassängerna doseras fällningskemikalie, polyaluminiumklorid. Kemslammet avskiljs sedan i efterföljande slutsedimenteringsbassäng. Behandlat avloppsvatten avleds till Sandträskbäcken med slutligt utlopp via



Miljö- och Byggnämnden

bland annat Ljusån ut i Lule älv.

Provtagning

Alla inkommande och utgående vattenprover skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. Analysmetoderna för kontrollparametrarna är de föreskrivna enligt "Statens Naturvårdsverks författningssamling".

Driftpersonal som utför provtagning på avloppsreningsanläggningen har genomgått utbildning i provtagning.

VAA-avdelningen genomför provtagning minst 8 gånger per år för BOD7, P-tot och N-tot samt 4 gånger per år för COD.

Bräddning

Bräddning sker endast när de två pumparna i inloppspumpstationen är ur funktion. Om bräddning sker så uppskattas eller beräknas vattenmängden och dess föroreningsinnehåll. Ingen bräddning har skett under perioden 2016-2021 och det finns inga uppgifter om att bräddning har skett före 2016.

Utsläpp till vatten och luft

Utsläpp till vatten är den mest betydande miljöaspekten för verksamheten.

Utsläpp till luft uppstår i form av illaluktande ämnen från pumpstationer och reningsverket.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-16

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto)

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

**§ 91 MISSJÖTRÄSK 1:4. Lakaträsk avloppsreningsverk.
Beslut med försiktighetsmått
MB 2022-1024**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Verksamhetskod: 90.2002 U

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall 212000-2767, föreläggs om följande försiktighetsmått för rening av avloppsvatten samt drift av tillhörande ledningsnät med pumpstationer för Lakaträsk avloppsanläggning på fastigheten MISSJÖTRÄSK 1:4.

1. Avloppsreningsanläggningen ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med rimliga tekniska insatser och med låg kemikalie- och energiförbrukning.

2. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga:

- 15 mg/l BOD7
- 0,5 mg/l P-tot
- 70 mg/l COD

beräknat som medelvärde per kalenderår.

3. Utgående behandlat avloppsvatten ska minst kontrolleras enligt följande:

BOD7	8 dygnsprov/år
P-tot	8 dygnsprov/år
COD	4 dygnsprov/år
N-tot	8 dygnsprov/år

Vid provtagning mellan 8-16 ggr/år får maximalt 2 prover vara underkända.

4. Tidsproportionell provtagning ska genomföras på behandlat, utgående avloppsvatten där ett delprov ska tas ut var 10:e minut. VAA-avdelningen lämnas även möjlighet att byta till flödesproportionell provtagning. Vid byte av provtagningsmetod ska dock tillsynsmyndigheten informeras.

5. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas så att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras. Miljö- och byggnämnden ska även underrättas omgående.



Miljö- och Byggnämnden

6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillstånd i recipienten med tillhörande journalföring och rapportering av kontrollresultaten ska ske kontinuerligt.

7. Lagring av kemikalier och farligt avfall ska vara tydligt märkta, ske på hårdgjord yta under tak och på sådant sätt att obehöriga förhindras åtkomst till produkterna. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras invallat eller på annat sätt som säkerställer att läckage inte kan uppstå. Invallningen ska inrymma den största behållarens volym samt 10 % av den samlade volymen av övriga behållare.

8. Avloppsreningsanläggningen, avloppsnätet och tillhörande pumpstationer får inte orsaka olägenheter i form av besvärande lukt. Om luktolägenheter uppstår ska VAA-avdelningen vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Miljö- och byggnämnden ska underrättas om vilka åtgärder som vidtagits eller ämnas att vidtas för att problemen inte ska upprepas.

9. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden, enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015:

Dagtid	kl 06-18	50 dBA
Lör-, sön- och helgdag samt kvällstid	kl 06-22	45 dBA
Natttid	Kl 22-06	40 dBA

Momentana ljud natttid får inte överskrida 55 dBA vid bostäder

10. Om verksamheten ändras med avseende på reningsprocess eller om byte av fällningskemikalie ska ske måste detta anmälas till miljö- och byggnämnden 6 veckor innan påbörjad förändring.

11. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenheter uppkommer i recipienten.

12. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över i syfte att så långt som möjligt begränsa tillflödet av ovidkommande vatten såsom regn-, smält-, grund eller dräneringsvatten till avloppsanläggningen. De fortlöpande åtgärderna ska årligen redovisas i årsrapporten.

13. Den sista mars ska en årsrapport lämnas in över föregående verksamhetsår.



Miljö- och Byggnämnden

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattningen

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter. Detta på grund av att Lakaträsk avloppsanläggning har ett gammalt beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten 1982-08-20.

Vid Lakaträsk avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Lakaträsk.

I avloppsreningsverket behandlas avloppsvattnet mekaniskt,

biologiskt och kemiskt. Behandlat avloppsvatten avleds i dike till Pulisbäcken med utlopp i sjön Lakaträsk och slutligt utlopp via bl. a Flarkån i Lule älv. Dimensionerad anslutning är 300 personer och enligt senaste årsrapport är den faktiska medelbelastningen 44 pe och antal anslutna personer år 2021 var 30 personer.

Beslutsunderlag

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9, 19, 21 §§ och 2 kap. 2-3 §§ Miljöbalken samt med hänvisning till 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 kap. 10 § Miljöprövningsförordningen.

Yttranden

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommunikeringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”

- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.



Miljö- och Byggnämnden

- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.
- Försiktighetsmått behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Bedömning

Verksamhetskod

Den aktuella provningskoden är för närvarande 90.2002 U enligt miljö- och byggnämndens taxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 131, reviderad 2021-12-13 § 169. För 90.2002 gäller avloppsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men mindre än 100 personekvivalenter (pe). Dimensionerad anslutning är 300 personer och enligt senaste årsrapport är den faktiska medelbelastningen 44 pe och antal anslutna personer år 2021 var 30 personer.

Miljö- och byggnämnden anser det viktigt att Bodens kommuns samtliga avloppsreningsanläggningar lämnar så lite påverkan på miljön som möjligt varför nämnden bedömer det nödvändigt med försiktighetsmått för samtliga anläggningar, oavsett om de är C- eller U-verksamheter.

Lokalisering

Avloppsreningsanläggningen har varit lokaliserad på samma plats under flera år varför miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella platsen är mest lämplig med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och de begränsade riskerna för människors hälsa och miljö som den medför. Inga klagomål på avloppsreningsanläggningen har inkommit som miljö- och byggnämnden känner till.

Kontroll av utgående avloppsvatten

Kontroll av utgående renat- samt bräddat avloppsvatten regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Nämnden föreskriver dock försiktighetsmått på vissa delar för att tydliggöra de krav som gäller.

Olägenheter för omgivningen

Det är viktigt att minimera olägenheter för omgivningen, nämnden föreskriver därför försiktighetsmått för lukt och buller.

Ändringar i verksamheten

Ändringar i avloppsreningsanläggningen gällande reningsprocess, byte av processkemikalier eller andra relevanta ändringar ska anmälas till miljö- och



Miljö- och Byggnämnden

byggnämnden minst sex veckor före åtgärder vidtas om inget annat har överenskommits.

Beskrivning av ärendet

Nytt beslut

Lakaträsk avloppsanläggning har ett gammalt beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten 1982-08-20. Miljö- och byggnämnden har den 2000-12-19 lämnat beslut om att anmälningsplikten från anmälan daterad 2000-12-11 har fullgjorts.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat med Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall om att nytt beslut med försiktighetsmått kommer att lämnas för avloppsreningsanläggningen med uppgifter baserat på inlämnade årsrapporter.

Synpunkter VAA-avdelningen

VAA-avdelningen har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter över kommunikeringen daterad 2022-08-25. Följande synpunkter inkom till miljö- och byggnämnden daterad 2022-09-12:

- Försiktighetsmått 2 bör kompletteras med ”beräknat som medelvärde per kalenderår”
- Försiktighetsmått 4 bör se likadan ut på samtliga anläggningar gällande möjlighet att övergå till flödesproportionell provtagning.
- Besluten behöver uppdateras med VAA-avdelningen istället för Tekniska förvaltningen.
- Försiktighetsmåttarna behöver förtydligas så att orden tillsynsmyndigheten eller miljö- och byggnämnden används istället för nämnden så det ej råder missförstånd gällande rapporteringar.

Reningsverket

Upptagningsområde

Vid Lakaträsk avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Lakaträsk. Antal anslutna till avloppsreningsverket var år 2021 totalt ca 17 personer.

Avloppsvattenrening

I Lakaträsk avloppsreningsverk behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt. I det mekaniska reningssteget passerar det inkommande avloppsvattnet ett rensgaller där fasta partiklar avskiljs. Det efterföljande biologiska reningssteget består av en biobädd. I flockningsbassängerna doseras fällningskemikalie, polyaluminiumklorid. Kemslammet avskiljs sedan i efterföljande slutsedimenteringsbassäng.



Miljö- och Byggnämnden

När problem uppstår i processen skickas ett larm via sms till driftpersonal. Behandlat avloppsvatten avleds i dike till Pulisbäcken med utlopp i sjön Lakaträsk och slutligt utlopp via bl. a Flarkån i Lule älv.

Provtagning

Alla inkommande och utgående vattenprover skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. Analysmetoderna för kontrollparametrarna är de föreskrivna enligt "Statens Naturvårdsverks författningssamling". Driftpersonal som utför provtagning på avloppsreningsanläggningen har genomgått utbildning i provtagning.

VAA-avdelningen genomför provtagning minst 8 gånger per år för BOD7, P-tot och N-tot samt 4 gånger per år för COD.

Bräddning

Bräddning sker endast när de två pumparna i inloppspumpstationen är ur funktion. Om bräddning sker så uppskattas eller beräknas vattenmängden och dess föroreningsinnehåll. Ingen bräddning har skett under perioden 2016-2021 och det finns inga uppgifter om att bräddning har skett före 2016.

Utsläpp till vatten och luft

Utsläpp till vatten är den mest betydande miljöaspekten för verksamheten. Utsläpp till luft uppstår i form av illaluktande ämnen från pumpstationer och reningsverket.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-16

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto)

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall



Miljö- och Byggnämnden

§ 92 Meddelanden och delgivningar

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

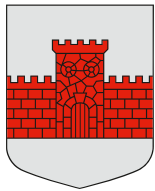
- MB-2019-503_Länsstyrelsen upphäver beslut att flytta hästrasthagar XX
- LST godkänner strandskyddsdispens XX, MB 2022-1312
- LST ger tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter, Centrumkiosken. MB-2022-1427
- LST avslår överklagande av MBN:s beslut om rättelse, XX. MB-2019-1973
- Regeringsbeslut gällande tillstånd för verksamhet vid Bodens södra skjutfält
- Regeringsbeslut gällande tillstånd för verksamhet vid Kusträsk skjutfält, karta
- Regeringsbeslut gällande tillstånd för verksamhet vid Kusträsk skjutfält
- LST beslutar om godkännande av ekonomisk säkerhet vid överlåtande av täkt, XX
- LST ger tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall, lund och lund skogsmaskiner HB
- LST godkänner strandskyddsdispens XX, MB-2022-1384

Inkomna överklagningar

- XX, Föreläggande om rättelse, garage MB 2019-1973

Inspektionsrapporter

- MB-2022-1445_Fotobilaga till inspektionsrapport XX snöupplag
- MB-2022-1445_Inspektionsrapport XX snötipp
- XX, XX MB-2022-963



Miljö- och Byggnämnden

Övrigt

- Följebrev Apeln
- PB Detaljplan för del av Apeln 7 och Boden 56_39
- PK Detaljplan för del av Apeln 7 och Boden 56_39
- Följebrev Bränna Strand
- Planbeskrivning Bränna Strand
- Plankarta Bränna Strand
- Åtalsanmälan; XX misstanke om miljöbrott MB-2022-963
- Följebrev NJORD 13 och 15
- PB detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15
- PK Detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15



Miljö- och Byggnämnden

§ 93 Delegerade och anmälda beslut

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2022-08-24 - 2022-10-18 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådsakande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen



Miljö- och Byggnämnden

§ 94 Övriga frågor

PFAS-provtagning i fiskar i Svartbyträsket. Johan Gröhn, ordf., informerar att en journalist undrar om det finns PFAS som lagras i fisk. En fråga är vem som ansvarar för provtagning, om det är kommunstyrelsen eller miljö- och byggnämnden. Om provtagning sker via kommunstyrelsen kan ekonomiskt stöd sökas via LOVA-projektet. En tjänsteperson tittar på det. Miljö- och byggnämnd är medveten om fråga och återkommer i ärendet.

Göran Åström (SD) undrar om luftmätningar pågår i Boden. Johan Gröhn, ordf., undrar om frågan kan tas upp till nästa nämnd i december. Göran Åström godkänner det.